



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Verfahrensrecht 05

**Korrekturvorschriften (Teil II),
Festsetzungsverjährung**

27

Verfasser:

Prof. Dr. Stefan Holzner, LL.M.

Prof. Dr. Oliver Zugmaier

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht



© Steuerrechts-Institut KNOLL GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	PRÜFUNGSRELEVANZ	1
II.	ÄNDERUNG WEGEN WIDERSTREITENDER STEUERFESTSETZUNGEN (§ 174 AO)	2
1.	Widerstreitende Steuerfestsetzungen zuungunsten eines oder mehrerer Steuerpflichtiger (§ 174 Abs. 1 AO)	2
2.	Widerstreitende Steuerfestsetzungen zugunsten eines oder mehrerer Steuerpflichtiger (§ 174 Abs. 2 AO)	2
3.	Änderung oder Nachholung von Steuerbescheiden (§ 174 Abs. 3 AO)	3
4.	Änderung oder Nachholung von Steuerbescheiden (§ 174 Abs. 4 und Abs. 5 AO)	4
III.	ÄNDERUNG VON STEUERBESCHEIDEN AUF GRUND VON GRUNDLAGENBESCHEIDEN (§ 175 ABS. 1 SATZ 1 NR. 1 AO)	5
1.	Voraussetzungen	5
2.	Folgen und Umfang der Korrektur	7
3.	Prüfungsschema zu § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO	7
IV.	ÄNDERUNG VON STEUERBESCHEIDEN BEI RÜCKWIRKENDEN EREIGNISSEN (§ 175 ABS. 1 SATZ 1 NR. 2 AO)	8
1.	Allgemeines	8
2.	Rückwirkendes Ereignis	9
3.	Nachträglicher Wegfall eines Besteuerungsmerkmals	9
4.	Eintritt einer auflösenden Bedingung als rückwirkendes Ereignis	10
5.	Rückwirkendes Ereignis bei laufend veranlagten Steuern	10
6.	Die nachträgliche Erteilung oder Vorlage einer Bescheinigung	11
7.	Prüfungsschema zu § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO	11
V.	ÄNDERUNG VON STEUERBESCHEIDEN BEI DATENÜBERMITTLUNG DURCH DRITTE (§ 175B AO)	12
VI.	MITBERICHTIGUNG VON MATERIELLEN FEHLERN IM RAHMEN DER ÄNDERUNG VON STEUERBESCHEIDEN (§ 177 AO)	13
1.	Einführung	13
2.	Allgemeines	13
3.	Materielle Fehler	13
4.	Mitberichtigung im Rahmen von Änderungen zuungunsten des Steuerpflichtigen	14



5.	Mitberichtigung im Rahmen von Änderungen zugunsten des Steuerpflichtigen	15
6.	Mitberichtigung im Rahmen von Änderungen zugunsten wie zuungunsten des Steuerpflichtigen	16
VII.	VERTRAUENSSCHUTZ BEI ÄNDERUNG VON STEUERBESCHEIDEN (§ 176 AO)	17
VIII.	KORREKTUREN IM EINSPRUCHSVERFAHREN	17
IX.	FESTSETZUNGSVERJÄHRUNG	18
1.	Einführung	18
2.	Berechnung der Festsetzungsfrist	18
2.1	Beginn der Festsetzungsfrist	19
2.2	Dauer der Festsetzungsfrist	20
2.3	Ende der Festsetzungsfrist/Ablaufhemmungen	21
2.3.1	Ablaufhemmung bei höherer Gewalt (§ 171 Abs. 1 AO)	22
2.3.2	Ablaufhemmung bei offenkundiger Unrichtigkeit (§ 171 Abs. 2 AO)	22
2.3.3	Ablaufhemmung bei nicht verchiedenen Anträgen (§ 171 Abs. 3 AO)	22
2.3.4	Ablaufhemmung bei noch nicht verchiedenen Rechtsbehelfen (§ 171 Abs. 3a AO)	23
2.3.5	Ablaufhemmung bei Ermittlungshandlungen (§ 171 Abs. 4 bis 6 AO)	24
2.3.6	Ablaufhemmung bei Steuervergehen (§ 171 Abs. 7 AO)	26
2.3.7	Ablaufhemmung bei vorläufiger Steuerfestsetzung (§ 171 Abs. 8 AO)	27
2.3.8	Ablaufhemmung bei Anzeigen durch Steuerpflichtige (§ 171 Abs. 9 AO)	27
2.3.9	Ablaufhemmung bei Folgebescheiden (§ 171 Abs. 10 AO)	28
2.3.10	Ablaufhemmung bei Datenübermittlung nach § 93c AO (§ 171 Abs. 10a AO)	29
2.3.11	Ablaufhemmung bei fehlender (gesetzlicher) Vertretung (§ 171 Abs. 11 und 12 AO)	29
2.3.12	Ablaufhemmung bis zum Eintritt der Zahlungsverjährung eines etwaigen Erstattungsanspruchs (§ 171 Abs. 14 AO)	30
2.3.13	Ablaufhemmung nach § 171 Abs. 15 AO	30
2.3.14	Sonstige Fälle von Ablaufhemmungen	30
2.4	Wahrung der Festsetzungsfrist	30
3.	Festsetzungsverjährung bei gesonderten Feststellungen	31
3.1	Beginn der Feststellungsfrist	31
3.2	Dauer der Feststellungsfrist	31
4.	Festsetzungsverjährung für Steuermessbescheide	31
X.	ÜBUNGSFALL	32

I. PRÜFUNGSRELEVANZ

StB-Prüfung	Inhalt der Prüfungsaufgabe
2024	Änderung nach § 164 Abs. 2 AO; Prüfung § 164 Abs. 4 Satz 1 AO mit Ablaufhemmung § 171 Abs. 3 AO; Prüfung § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO; Prüfung § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO mit besonderer Anlaufhemmung nach § 175 Abs. 1 Satz 2 AO
2023	S. Angabe im Lehrbrief VerFR 04, zudem: Überschussfeststellungsbescheid für Miterben als Grundlagenbescheid (§ 171 Abs. 10 AO) löst für Folgebescheide Änderungen nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO aus; bei (möglicher) Bejahung eines Falls geringer Bedeutung (§ 180 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 AO): Negativbescheid mit Wirkung gem. § 180 Abs. 3 Satz 2 u. 3 AO mit Änderungsbefugnis nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO
2022	-
2021	-
2020	2 x Änderung nach § 164 Abs. 2 AO, Prüfung im Rahmen eines Einspruchs, Aufgabe Bekanntgabewille bzw. Widerruf bzgl. 1. Änderungsbescheid, 2. Änderungsbescheid rechtmäßig, keine Änderungssperre nach § 173 Abs. 2 AO
2019	Änderung nach § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO, Abgrenzung zur Änderung nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO
2018	Änderung eines Feststellungsbescheids nach § 181 Abs. 1 AO i.V.m. § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO, § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO, § 173 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 AO, Kompensation eines materiellen Fehlers nach § 177 Abs. 3 AO unter Berücksichtigung des § 351 Abs. 1 AO
2017	Prüfung der Festsetzungsverjährung, Ablaufhemmungen nach § 171 Abs. 3 AO, § 171 Abs. 3a AO, § 171 Abs. 12 AO
2016	Änderung nach § 164 Abs. 2 AO (Vorbehalt der Nachprüfung) Berichtigung nach § 129 AO (offenbare Unrichtigkeit), Änderung nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO (Auswertung bindenden Grundlagenbescheids im Folgebescheid), Berechnung der Festsetzungsverjährung unter Berücksichtigung der Ablaufhemmung des § 171 Abs. 4 AO
2015	Änderung nach § 164 Abs. 2 AO (Vorbehalt der Nachprüfung), keine Änderung nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO, da Selbstanzeige kein Antrag, „schlichte“ Änderung (§ 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO), 2 x Änderung nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c AO, 2 x Änderung wegen nachträglich bekannt gewordener Tatsachen (§ 173 Abs. 1 Nr. 1 AO), 3 x Änderung wegen nachträglich bekannt gewordener Tatsachen (§ 173 Abs. 1 Nr. 2 AO)



HINWEIS

Wie Sie der vorstehenden Tabelle entnehmen können, sind die Korrekturvorschriften – neben dem Einspruchsverfahren – häufig der zentrale Bestandteil der verfahrensrechtlichen Klausur in der Steuerberaterprüfung (StB-Prüfung). Dieser sowie der vorhergehende Lehrbrief sind daher besonders prüfungsrelevant.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Überblick Lehrbrief VerfR 05 – v12092

II. ÄNDERUNG WEGEN WIDERSTREITENDER STEUERFESTSETZUNGEN (§ 174 AO)

Es sind Fallgestaltungen denkbar, in denen ein und derselbe steuererhebliche Sachverhalt in **mehreren** Steuerbescheiden berücksichtigt worden ist. Kommt in Fällen dieser Art nicht schon eine Korrektur nach § 173 AO in Betracht, so ist § 174 AO zu prüfen. Dabei ist zu beachten, dass § 174 AO mit seinen fünf Absätzen unterschiedliche Fälle regelt.

1. Widerstreitende Steuerfestsetzungen zuungunsten eines oder mehrerer Steuerpflichtiger (§ 174 Abs. 1 AO)

Wurde ein steuererheblicher Sachverhalt in zwei **verschiedenen Steuerbescheiden zuungunsten** eines oder mehrerer Stpfl. berücksichtigt, so ist der fehlerhafte Bescheid auf Antrag zu ändern oder aufzuheben (§ 174 Abs. 1 AO). Das Finanzamt (FA) hat den Antrag gegebenenfalls anzuregen (§ 89 AO). Die Vorschrift findet keine Anwendung, wenn der Sachverhalt in **einem** Bescheid mehrmals berücksichtigt worden ist.

► **Übungsfall:**

*Dem Notar Dr. Steiner (S) sind in 04¹ u.a. Zinsen von einer **nahestehenden Person** i.H.v. 5.000 € zugeflossen (§ 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG). S erklärt diese Zinsen in seiner ESt-Erklärung 04, so dass sie bei der ESt-Festsetzung 04 berücksichtigt werden. Aufgrund grober Fahrlässigkeit erklärt er sie noch einmal bei seiner ESt-Erklärung 05. Dieselben Zinsen werden daraufhin noch einmal bei der ESt 05 berücksichtigt. Nach formeller Bestandskraft (siehe dazu Lehrbrief VerfR 04) beantragt er Korrektur des ESt-Bescheids 05 nach § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO. Kommt eine Korrektur des ESt-Bescheids 05 in Betracht?*

► **Lösung:**

Eine Korrektur nach § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO scheidet aus, da die Angaben von S bei der Erklärung 05 auf grober Fahrlässigkeit beruhen. Hier wurde jedoch die Besteuerungsgrundlage „Zinsen von 5.000 €“ in zwei Veranlagungen desselben Stpfl. berücksichtigt. Der falsche Bescheid 05 wird nach § 174 Abs. 1 AO korrigiert.

S hat zwar nur einen Antrag auf Änderung nach § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO gestellt. Aus AEAO zu § 174, Nr. 2 Abs. 2 kann jedoch gefolgert werden, dass der Antrag allgemein als Antrag auf Beseitigung der widerstreitenden Festsetzung zu behandeln ist.

2. Widerstreitende Steuerfestsetzungen zugunsten eines oder mehrerer Steuerpflichtiger (§ 174 Abs. 2 AO)

In diesen Fällen wird ein und derselbe Sachverhalt mehrfach **zugunsten** eines oder mehrerer Stpfl. berücksichtigt (§ 174 Abs. 2 AO). Da die Korrektur nunmehr folgerichtig zuungunsten erfolgt, ist ein Antrag nicht erforderlich. § 174 Abs. 2 AO ist nicht anwendbar, wenn der Sachverhalt in **ein und demselben** Bescheid mehrfach berücksichtigt worden ist.

¹ Bei den angeführten Jahreszahlen (hier 04) handelt es sich um fiktive Jahre.

Der unrichtige Bescheid darf allerdings nur dann zum Nachteil des Stpfl. geändert werden, wenn die mehrfache Berücksichtigung des günstigen Sachverhalts auf einen Antrag oder eine Erklärung des Stpfl. zurückzuführen ist (§ 174 Abs. 2 Satz 2 AO).

► **Übungsfall:**

Die Orthopädin Dr. Nikoletta Vollmann (V) aus München ist Eigentümerin eines vermieteten Einfamilienhauses in München-Harlaching. Gegen Ende 06 ließ sie die Dachrinnen des Einfamilienhauses erneuern.

Der Spenglermeister Roman Zink (Z) stellte ihr noch in 06 einen Betrag von 3.000 € in Rechnung, den V erst Anfang Februar 07 überwies, was sie handschriftlich auf der Rechnung vermerkte.

Versehentlich machte V den Erhaltungsaufwand sowohl bei ihrer ESt-Erklärung für 06 als auch für 07 als Werbungskosten bei ihren Einkünften aus Vermietung und Verpachtung geltend. Dies war dem zuständigen FA München nicht aufgefallen, obwohl V eine Kopie der Rechnung mit dem handschriftlichen Zahlungsvermerk ihren Erklärungen beifügte.

Die ESt-Bescheide 06 und 07 sind bestandskräftig.

Kommt eine Korrektur in Betracht?

► **Lösung:**

Die ESt-Festsetzung 06 ist fehlerhaft, weil die Werbungskosten erst mit Zahlung abgefließen sind (§ 11 Abs. 2 Satz 1 EStG). Eine Korrektur nach § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO des ESt-Bescheids 06 scheidet aus, weil die Tatsache nicht nachträglich bekannt wurde, da die Rechnungskopie mit dem handschriftlichen Zahlungsvermerk der ESt-Erklärung 06 beigelegt war.

Die Änderung ist jedoch nach § 174 Abs. 2 AO möglich, weil ein bestimmter Sachverhalt – Bezahlung der Rechnung in 07 – in unvereinbarer Weise mehrfach zugunsten der Stpfl. V aufgrund seiner ESt-Erklärungen berücksichtigt worden ist.

3. Änderung oder Nachholung von Steuerbescheiden (§ 174 Abs. 3 AO)

§ 174 Abs. 3 AO geht davon aus, dass ein FA einen Sachverhalt **erkennbar** in der Annahme nicht berücksichtigt hat, dass dieser Sachverhalt einem anderen Steuerbescheid zugrunde zu legen sei, und sich später diese Annahme als falsch herausstellt. In diesem Fall kann der andere Steuerbescheid selbst nach Bestandskraft noch geändert werden.

► **Beispiel:**

StB Gehrke (G) hat seinem Sohn Ernst (E), der Angestellter in seiner Kanzlei ist, für das Jahr 04 zusätzlich zum Arbeitslohn eine Tantieme von 15.000 € ausbezahlt. E erklärt diese Einnahme bei seinen Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit (§ 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG). G setzt den Betrag als Betriebsausgaben bei seinen Einkünften aus freiberuflicher Tätigkeit an (§ 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG, § 4 Abs. 4 EStG). Das FA betrachtet die Tantieme als rückwirkend vereinbart und berücksichtigt sie gewinnerhöhend bei G. Bei E wird die Tantieme nicht berücksichtigt.

G greift seinen ESt-Bescheid an und erreicht vor dem Finanzgericht (FG) ein obsiegenderes Urteil. Der ESt-Bescheid des E ist inzwischen bestandskräftig geworden. Das FA ändert nun den Bescheid des E nach § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO, in dem es die Tantieme den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit zurechnet.

§ 173 Abs. 1 Nr. 1 AO findet hier keine Anwendung, da das FA den Sachverhalt kannte, aber rechtsfehlerhaft berücksichtigt hat. Eine neue Tatsache liegt nicht vor.

*Es kommt eine Korrektur nach § 174 Abs. 3 AO in Betracht. Aus dem Sachverhalt ergibt sich, dass das FA die Tantieme **für E erkennbar** bei G gewinnerhöhend berücksichtigt hat in der Annahme, dass sie bei ihm nicht als Betriebsausgabe abziehbar und damit bei E keine Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit darstellte.*



Diese Annahme hat sich als falsch herausgestellt. Da für E dieser Sachverhalt erkennbar war, ist er nicht in seinem Vertrauen auf die Bestandskraft seines Bescheids geschützt. Das FA hat zu Recht korrigiert.

Die Angabe der falschen Korrekturnorm (§ 173 AO) führt nicht zur Rechtswidrigkeit (AEAO vor §§ 172 bis 177, Nr. 5).

4. Änderung oder Nachholung von Steuerbescheiden (§ 174 Abs. 4 und Abs. 5 AO)

Die Vorschriften des § 174 Abs. 4 und Abs. 5 AO unterscheiden sich von § 174 Abs. 3 AO durch das Fehlen des Merkmals „erkennbar“. § 174 Abs. 3 und Abs. 4 AO können aber auch nebeneinander anwendbar sein.

► Beispiel:

Karolin Brunn (B) hat am 5.1.04 regelmäßig wiederkehrende Mieteinnahmen für das Jahr 03 erhalten. B erklärt diese Einnahmen weder in ihrer ESt-Erklärung 03 noch in der für 04. Das FA erfährt durch eine anonyme Anzeige von dem Zufluss und veranlagt die Mieteinnahmen rechtsfehlerhaft im Jahre 04. Auf Bs Einspruch ändert das FA den ESt-Bescheid 04, indem es die ESt entsprechend herabsetzt.

Das FA kann nunmehr nach § 174 Abs. 4 AO den ESt-Bescheid 03 ändern und dort die Mieteinnahmen bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung berücksichtigen, selbst wenn der Bescheid 03 bereits bestandskräftig ist. Die Änderung ist gerechtfertigt, da sich B billigerweise nur gegen den Zeitpunkt der Erfassung der Mieteinnahmen wenden kann.

Im vorigen Beispiel erfolgt die nachteilige Änderung des Bescheids bei derselben Stpfl., die die obsiegende Entscheidung erreicht hat. § 174 Abs. 4 AO ist eine gesetzliche Ausformung des Grundsatzes von Treu und Glauben (Rechtsgedanke des § 242 BGB): Der Stpfl. muss im Falle seines Obsiegens auch die damit verbundenen Nachteile hinnehmen – selbst wenn das FA bei Erlass des ursprünglichen Bescheids wissentlich fehlerhaft gehandelt hat (BFH, Urt. v. 25.10.2016, X R 31/14, BStBl 2017 II, 287). Allerdings hat § 174 Abs. 4 AO nicht zum Gegenstand, grundsätzlich eine Folgerichtigkeit der Rechtsanwendung herzustellen, wenn sie nicht kraft Gesetzes vorgesehen ist (BFH, Urt. v. 20.11.2019, XI R 49/17, BFH/NV 2020, 497).

Aus rechtsstaatlichen Gründen ist die Sachlage problematischer, wenn ein Stpfl. eine Änderung seines Bescheids zu seinen Gunsten erreicht, die nachteilige Änderung aber einen anderen Stpfl. (Dritter, siehe AEAO zu § 174, Nr. 8.2) trifft. Denn dieser kann normalerweise auf seinen bestandskräftigen Bescheid vertrauen. § 174 Abs. 5 AO gestattet in solchen Fällen eine Änderung bei einem Dritten, wenn dieser an dem Verfahren, das zu der Änderung des fehlerhaften Bescheids geführt hat, gemäß § 360 Abs. 3 AO als **Hinzugezogener** (bzw. nach § 60 FGO als **Beigeladener**) beteiligt war (s. dazu Lehrbrief VerfR 07).

► Beispiel:

Die Knoll GmbH ist Kommanditistin der Winkler KG. Das zuständige FA hat rechtsirrtümlich Zahlungen an die KG den Einkünften der GmbH zugerechnet. Die GmbH hat den Körperschaftsteuerbescheid angefochten. Der Feststellungsbescheid der KG wurde bestandskräftig. Nachdem das FA dem Einspruch stattgegeben hat, prüft es die Korrektur des Gewinnfeststellungsbescheids der KG. Da ein Rechtsirrtum des FA vorlag, scheidet eine Korrektur wegen neuer Tatsachen (§ 173 Abs. 1 Nr. 1 AO) aus.

§ 174 Abs. 3 AO scheidet aus, da das FA die Einnahmen für die KG bei der GmbH nicht erkennbar in der Absicht berücksichtigt hat, sie anderenfalls im Feststellungsbescheid der KG zu berücksichtigen.

Eine Korrektur nach § 174 Abs. 4 AO kommt nur in Betracht, wenn die KG zum Einspruchsverfahren der GmbH zugezogen wurde (§ 174 Abs. 5 AO). Ist dies geschehen, so können die Einkünfte nunmehr bei der KG berücksichtigt werden.



HINWEIS

Ein Insolvenzverwalter ist in Bezug auf das Steuerfestsetzungsverfahren betreffend den Insolvenzschuldner ebenfalls Dritter i.S.d. § 174 Abs. 5 AO (BFH, Urt. v. 27.10.2020, VIII R 19/18, BStBl II 2021, 819).

III. ÄNDERUNG VON STEUERBESCHEIDEN AUF GRUND VON GRUNDLAGENBESCHEIDEN (§ 175 ABS. 1 SATZ 1 NR. 1 AO)



PRÜFUNGSHINWEIS

In der verfahrensrechtlichen Klausur der **StB-Prüfung 2023** war ein Feststellungsbescheid (§ 171 Abs. 10 AO) respektive ein Negativbescheid (§ 180 Abs. 3 Satz 2 u. 3 AO) zu erkennen; beide Würdigungen führten zur Änderungsbefugnis nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO. In der verfahrensrechtlichen Klausur der **StB-Prüfung 2016** war in Folge der Auswertung eines bindenden Grundlagenbescheids im Folgebescheid eine Änderung nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO vorzunehmen.

1. Voraussetzungen

Gemäß § 182 Abs. 1 AO sind Grundlagenbescheide für Folgebescheide bindend. Es geschieht häufig, dass Feststellungsbescheide korrigiert werden müssen. In diesen Fällen folgt zwingend, dass die auf diesen Grundlagenbescheiden beruhenden Folgebescheide so zu ändern sind, dass sie der Änderung der Grundlagenbescheide Rechnung tragen (§ 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO).



HINWEIS

Neben den „klassischen“ Grundlagenbescheiden wie z.B. Gewinnfeststellungsbescheiden beinhalten auch andere Bescheide bindende Grundlagen für Folgebescheide. So ist etwa der Verlustfeststellungsbescheid auf den 31.12.01 ein Grundlagenbescheid für den Verlustfeststellungsbescheid auf den 31.12.02 (BFH, Urt. v. 30.10.2019, IV R 59/16, BStBl II 2020, 147).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Verhältnis Grundlagenbescheid – Folgebescheid – v10144

► Übungsfall:

Emilia Breitenstein wohnt im FA-Bezirk Erlangen und hat in Fürth einen Elektrogroßhandel. Der Gewinn aus dem Großhandel für 06 wurde vom Betriebs-FA Fürth (§ 18 Abs. 1 Nr. 2 AO) gesondert auf 500.000 € festgestellt (§ 179 Abs. 2 AO, § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b AO) und vom Wohnsitz-FA Erlangen (§ 8 AO, § 19 Abs. 1 AO) im ESt-Bescheid 06 berücksichtigt.

Im Jahre 09 findet bei Fr. Breitenstein eine Außenprüfung (AP) statt (§ 193 Abs. 1 AO), in deren Anschluss der Gewinn 06 auf 534.000 € heraufgesetzt wird. Die Korrektur des Feststellungsbescheids erfolgt nach § 164 Abs. 2 AO. Das FA Erlangen erhält vom FA Fürth eine entsprechende Gewinnmitteilung.

Nach welchen Vorschriften wird das Wohnsitz-FA den ESt-Bescheid Breitensteins ändern, wenn der Bescheid endgültig ergangen war?



► **Lösung:**

Die Korrektur erfolgt nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO.

► **Beispiele:**

a) Adam wurde endgültig zur ESt 05 veranlagt. Ein Jahr später erhält sein Wohnsitz-FA eine Gewinnmitteilung, nach der Adam in 05 an der Gutbier KG beteiligt war und einen Gewinnanteil von 64.000 € bezogen hatte. Auch in diesem Fall wird der ESt-Bescheid 05 des Adam so geändert, dass er dem Erlass des Grundlagenbescheids Rechnung trägt (§ 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO).

b) Karl Amboß wurde in 04 endgültig und bestandskräftig zur ESt 03 veranlagt. Nach Eintritt der Bestandskraft des Bescheids legt er seinem FA einen Körperbehindertenbescheid des zuständigen Versorgungsamts vor, wonach er an einer Körperbehinderung mit einem Grad der Behinderung von 60 leidet.

Er beantragt den Pauschbetrag nach § 33b EStG. Das FA stellt fest, dass der Bescheid bereits vor fünf Monaten ausgestellt worden ist.

Ausnahmsweise können auch Verwaltungsakte anderer Behörden Grundlagenbescheide (siehe die Definition in § 171 Abs. 10 Satz 1 AO) sein. Man spricht hier von sog. „ressortfremden“ Grundlagenbescheiden. Dies gilt z.B. bei Bescheiden über Körperbehinderungen (AEAO zu § 175, Nr. 1.1 Satz 2). Daraus folgt, dass der ESt-Bescheid des Amboß nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO geändert werden muss. Amboß erhält den Pauschbetrag.

► **Übungsfall:**

Das FA Landshut hat Kern im Mai 02 bestandskräftig zur ESt 01 veranlagt. Im Juli 02 erhält das FA eine Gewinnmitteilung des FA Erding, wonach Kern in 01 an einer KG beteiligt war (Gewinnanteil des Kern: 22.000 €). In 03 korrigiert das FA Landshut den ESt-Bescheid 01 vom Mai 02 wegen neuer Tatsachen (§ 173 Abs. 1 Nr. 1 AO). Den Feststellungsbescheid des FA Erding berücksichtigt es nicht. In 04 bemerkt der Sachbearbeiter des FA Landshut, dass er den Feststellungsbescheid in die Akten eingeleitet, aber bisher nicht berücksichtigt hatte. Kann der ESt-Bescheid 01 nochmals geändert werden?

► **Lösung:**

Es liegt ein Fall des § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO vor. Das FA Landshut hat nunmehr den ESt-Bescheid 01 ein weiteres Mal zu korrigieren. Ohne Bedeutung ist, dass das FA in 03 den Bescheid nach § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO korrigiert hat. Das FA Landshut ist als Folgefinanzamt verpflichtet, die Korrektur nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO durchzuführen. Diese Verpflichtung kann nur erlöschen, wenn die Festsetzungsverjährung für den ESt-Bescheid eintritt.

Das Übersehen eines Grundlagenbescheids stellt eine offenbare Unrichtigkeit i.S.v. § 129 Satz 1 AO dar (siehe hierzu AEAO zu § 175, Nr. 1.2 Satz 3 Spiegelstr. 2 a. E. sowie AEAO zu § 129, Nr. 1 Abs. 2 Satz 2). Das FA Landshut kann daher die Korrektur auch auf der Grundlage des § 129 Satz 1 AO durchführen.



HINWEIS

Das FA hat im vorstehenden Übungsfall also die Wahl, ob es nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO oder nach § 129 Satz 1 AO korrigiert. Diese Wahlmöglichkeit kann Bedeutung gewinnen, weil die **Ablaufhemmung** (AblH) jeweils unterschiedlich geregelt ist: Bei einer Korrektur nach § 129 AO ist die AblH in § 171 Abs. 2 AO geregelt, während bei einer Korrektur nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO die AblH von § 171 Abs. 10 Satz 1 AO anwendbar ist.

2. Folgen und Umfang der Korrektur

Das FA **muss** den Folgebescheid aufheben oder ändern (§ 175 Abs. 1 Satz 1 AO – „ist“).

Die Korrektur hat so weit zu gehen, wie die Bindungswirkung reicht (§ 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO – „soweit“). Dabei sind alle Rechtsfolgerungen aus dem Grundlagenbescheid zu ziehen.

► Beispiel:

Die Rechtsanwälte A, B, C und D haben sich zur gemeinsamen Berufsausübung zu einer Sozietät in der Rechtsform einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR, §§ 705 ff. BGB) zusammengeschlossen.

Der Gesellschafter A hat der GbR ein Darlehen ausgereicht, so dass er im Jahr 08 von der GbR Darlehenszinsen i.H.v. 2.000 € erhält, die entgegen § 18 Abs. 4 Satz 2 EStG i.V.m. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG nicht als Gewinnanteile der GbR, sondern als Kapitaleinkünfte im ESt-Bescheid des Gesellschafters A erfasst wurden. Bei einer Betriebsprüfung wird der Fehler aufgedeckt und der Feststellungsbescheid geändert. Der Gewinnanteil des Gesellschafters A wurde um 2.000 € erhöht.

Der ESt-Bescheid des A muss nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO geändert werden. Dabei wird nicht nur der Gewinn aus seiner Beteiligung an der Sozietät um 2.000 € erhöht, sondern es werden auch die Einkünfte aus Kapitalvermögen entsprechend vermindert.

3. Prüfungsschema zu § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO

Änderung von Folgebescheiden nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO

a) Anwendbarkeit

Steuerbescheide und den Steuerbescheiden gleichgestellte Bescheide

b) Voraussetzungen

- I. Grundlagenbescheid (§ 171 Abs. 10 AO)
 1. Feststellungsbescheide
 2. Steuermessbescheide
 3. andere Verwaltungsakte mit Bindungswirkung
- II. Erlass, Aufhebung, Änderung oder Korrektur jeder Art des Grundlagenbescheids

c) Rechtsfolge: Korrektur

- I. Korrekturpflicht: „ist“
- II. Umfang: „soweit“ → punktuelle Änderung
- III. alle Rechtsfolgerungen sind aus dem Grundlagenbescheid zu ziehen



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Prüfungsschema: Änderung von Folgebescheiden nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO – v10145



IV. ÄNDERUNG VON STEUERBESCHEIDEN BEI RÜCKWIRKENDEN EREIGNISSEN (§ 175 ABS. 1 SATZ 1 NR. 2 AO)

1. Allgemeines

§ 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO geht davon aus, dass das FA ursprünglich einen richtigen Sachverhalt veranlagt hat, später aber ein Tatbestandsmerkmal mit rückwirkender Kraft eingetreten oder weggefallen ist. Insofern unterscheidet sich diese Vorschrift grundlegend von § 173 AO, der eingreift, wenn das FA einen falschen Sachverhalt veranlagt hat, weil es den richtigen nicht kannte.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Rückwirkendes Ereignis vs. neue Tatsache – v10146



PRÜFUNGSTIPP

§ 173 AO und § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO schließen sich gegenseitig aus. Wer in der Klausur zum Ergebnis kommt, dass eine Änderung sowohl nach § 173 AO als auch nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO möglich ist, hat einen Fehler begangen.



PRÜFUNGSHINWEIS

*In der verfahrensrechtlichen Klausur der **StB-Prüfung 2024** war in Anlehnung an BFH, Urt. v. 28.7.2021, X R 15/19, zu erkennen, dass die Stellung eines Antrags auf Berücksichtigung von Unterhaltsleistungen als Sonderausgaben (§ 10 Abs. 1a Nr. 1 EStG) durch den Geber samt Einreichung der Zustimmungserklärung des Empfängers ein rückwirkende Ereignis i.S.d. § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO darstellt, das zur Änderung der Einkommensteuerfestsetzung des Empfängers der Unterhaltsleistung (§ 22 Nr. 1a EStG) führt. Dabei war auch die besondere **Anlaufhemmung** des § 175 Abs. 1 Satz 2 AO zu prüfen.*

*In der verfahrensrechtlichen Klausur der **StB-Prüfung 2019** wurde zunächst ein ESt-Bescheid gegenüber einem vermeintlichen Erben (als Gesamtrechtsnachfolger des Erblassers) bekanntgegeben. Dann tauchte ein neues Testament auf, in dem eine andere Person als Erbe eingesetzt war. Dieses Testament wurde dem FA nun vorgelegt und es stellte sich die Frage, ob das FA den ESt-Bescheid gegenüber dem vermeintlichen Erben aufheben konnte.*

Die Vorlage des Testaments hat nicht den Charakter eines rückwirkenden Ereignisses i.S.v. § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO, da die Vorlage des Testaments keinen rechtsgestaltenden Charakter hat. Vielmehr macht die Vorlage dem FA die Tatsache der Erbenstellung des tatsächlichen Erben nachträglich bekannt. Der ESt-Bescheid gegenüber dem vermeintlichen Erben war daher nach § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO aufzuheben.

*In der verfahrensrechtlichen Klausur der **StB-Prüfung 2017** war ebenfalls zu prüfen, ob das spätere Auffinden eines später errichteten Testaments, durch das eine andere Person als die bisher bekannte zum Erben eingesetzt wurde, ein Fall des § 173 AO oder des § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO ist.*

Was ein Ereignis ist, definiert AEAO zu § 175, Nr. 2.1. Für die „Nachträglichkeit“ wird auf den Erlass des Steuerbescheids bzw. des letzten Änderungsbescheids abgestellt (AEAO zu § 175, Nr. 2.3).

2. Rückwirkendes Ereignis

Zu beachten ist bei der Anwendung des § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO, dass ein **tatsächliches Geschehen** nicht mit Wirkung für die Vergangenheit wegfallen oder entstehen kann.

► Beispiel:

Luise Mai (M) hatte im November 01 eine Eigentumswohnung erworben, die sie kurz darauf vermietet hatte. Da sie den Kaufpreis bereits bezahlt hatte, war im Grundbuch zu ihren Gunsten eine Auflassungsvormerkung (§ 883 BGB) eingetragen worden. Zur Eintragung der neuen Eigentümerin (§ 873 BGB) kam es allerdings nicht.

M beantragte im Februar 02 bei ihrer ESt-Erklärung 01 die erhöhte AfA nach § 7 Abs. 5 EStG. Das FA veranlagte sie erklärungsgemäß. Wegen ihres wirtschaftlichen Eigentums erkannte das FA die AfA an. Der Bescheid wurde bestandskräftig.

Im August 02 schloss M mit der Verkäuferin einen Vertrag, wonach beide Parteien „den Kaufvertrag vom November 01 mit rückwirkender Wirkung aufheben und sich die gegenseitigen Leistungen zurückgewähren“. M räumte vertragsgemäß die vermietete Wohnung. Den Kaufpreis erhielt sie zurück.

Als das FA von dem Vertrag und der Rückübertragung der Wohnung erfuhr, korrigierte es den ESt-Bescheid 01 vom Mai 02 wegen eines rückwirkenden Ereignisses nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO und ließ die AfA nicht mehr zum Abzug zu.

Die Korrektur des FA war rechtsfehlerhaft. Ein rückwirkendes Ereignis lag nicht vor. M war in 01 wirtschaftliche Eigentümerin der Wohnung (§ 39 Abs. 2 Nr. 1 AO). Das wirtschaftliche Eigentum ist ein tatsächlicher konkreter Lebenssachverhalt, der nicht rückwirkend ungeschehen gemacht werden kann. M stand die AfA im Jahre 01 zu. Eine Korrektur nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO war nicht zulässig.



HINWEIS

Die nachträgliche Herabsetzung der Gegenleistung (Kaufpreis) i.S.d. § 16 Abs. 3 GrEStG ermöglicht keine Änderung der festgesetzten Grunderwerbsteuer als rückwirkendes Ereignis i.S.d. § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO (BFH, Urt. v. 22.7.2020, II R 15/18, BStBl II 2021, 165).

3. Nachträglicher Wegfall eines Besteuerungsmerkmals

Andererseits gibt es aber juristische Konstruktionen, die als Besteuerungsmerkmale auf die Höhe der Steuer Einfluss haben und unter Umständen mit Wirkung für die Vergangenheit wegfallen können.

► Übungsfall:

Nach dem Tod des Hans Erl ist Kern testamentarischer Erbe. Das FA setzt gegen ihn mit ErbSt-Bescheid die ErbSt fest. Später ficht der gesetzliche Erbe Konrad Erl das Testament wegen widerrechtlicher Drohung mit Erfolg an (§ 2078 Abs. 2 BGB), so dass das Testament von Anfang an nichtig ist. Kern gibt die Erbschaft heraus. Muss das FA den ErbSt-Bescheid des Kern aufheben?

► Lösung:

Der Erbanfall war Besteuerungsmerkmal für die ErbSt (§ 1922 BGB und § 1 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG). Durch die Anfechtung ist die testamentarische Erbeinsetzung mit Wirkung für die Vergangenheit weggefallen (§ 142 Abs. 1 BGB). Dies ist ein rückwirkendes Ereignis i.S.v. § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO. Der ErbSt-Bescheid ist nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO aufzuheben.



4. Eintritt einer auflösenden Bedingung als rückwirkendes Ereignis

Liegt einer Steuerfestsetzung ein unter einer auflösenden Bedingung (§ 158 Abs. 2 BGB) durchgeführter Lebenssachverhalt zugrunde, so kann nach Eintritt der Bedingung der Steuerbescheid nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO korrigiert werden.

► **Beispiel:**

Fr. Dr. Kolk (K) spendete 5 Mio. € an eine gemeinnützige Organisation. Bedingung war, dass das Geld für die Errichtung eines medizinischen Instituts verwendet und K mit dessen Leitung betraut würde. Die Spende wurde bei der ESt-Veranlagung Ks für 02 nach § 10b Abs. 1 EStG bestandskräftig berücksichtigt. Im Jahre 05 zerschlug sich das Projekt und K erhielt ihre Spende zurück.

Der Eintritt der auflösenden Bedingung (§ 158 Abs. 2 BGB) ist ein rückwirkendes Ereignis i.S.v. § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO. Der Bescheid ist entsprechend zu ändern.

5. Rückwirkendes Ereignis bei laufend veranlagten Steuern

Laufend veranlagte Steuern knüpfen im Allgemeinen nicht an einzelne Rechtsgeschäfte an, sondern an den „Gewinn“ oder die „Einkünfte“ bei der ESt oder an den „Umsatz“ bei der USt. Die Unwirksamkeit einzelner Rechtsgeschäfte und der damit verbundene Rückfluss von Aufwendungen oder Entgelten führt daher häufig nicht zu einer Änderung der Steuer nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO.

► **Beispiel:**

Der 15-jährige Michael kauft am 28.12.04 beim bilanzierenden Fahrradhändler Kugler (K) ein Mountainbike für 1.300 €. Das Geld hat er von seiner Tante geerbt. Michaels Eltern sind entsetzt und machen das Geschäft am 2.1.05 rückgängig. Die gegenseitigen Leistungen werden zurückgewährt.

Der Kaufvertrag zwischen Michael und K ist schwebend unwirksam (§ 2 BGB, § 106 BGB, § 108 Abs. 1 BGB). Da die Eltern ihre Genehmigung verweigern, gilt er als unwirksam. Die Rückgewähr der Leistungen hat weder für die ESt noch für die USt des K Auswirkungen.

- **ESt:** Für K war der Verkauf des Rads ein Geschäftsvorfall des Jahres 04, der sich 04 gewinnerhöhend ausgewirkt hat. Die Rückgängigmachung ist ein weiterer Geschäftsvorfall des Jahres 05, der sich in 05 gewinnmindernd auswirkt. Da K im Zweifel in beiden Jahren nicht in derselben steuerlichen Progression ist, können die Auswirkungen in beiden Jahren unterschiedlich sein. Dies ist eine Folge des Prinzips der Abschnittsbesteuerung (§ 25 Abs. 1 EStG). Eine Korrektur der ESt-Bescheide findet nicht statt.
- **USt:** Für die USt gilt nichts anderes. Der Verkauf des Rads ist für K in 04 ein steuerbarer und steuerpflichtiger Umsatz (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG, § 3 Abs. 1 UStG). Die Rückgängigmachung führt zu einer entsprechenden Änderung der Bemessungsgrundlage im Jahre 05 nach § 17 Abs. 1 Satz 1, 8 UStG i.V.m. § 17 Abs. 2 Nr. 3 UStG, so dass es einer Korrektur der USt-Bescheide nicht bedarf.

Wie das Beispiel Dr. Kolk oben zeigt, findet § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO aber auch bei laufend veranlagten Steuern Anwendung, wenn es sich – wie der BFH es ausdrückt – um so genannte „Einmaltatbestände“ handelt.



PRÜFUNGSTIPP

*Die finanzgerichtliche Rechtsprechung, wann ein rückwirkendes Ereignis i.S.v. § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO vorliegt, ist so umfangreich, dass es keinen Sinn macht, sämtliche Fallgestaltungen zu lernen. In der Klausur ist der **AEO zu § 175, Nr. 2.4** mit seinen zahlreichen Beispielen eine große Hilfe.*

6. Die nachträgliche Erteilung oder Vorlage einer Bescheinigung

Nach § 175 Abs. 2 Satz 2 AO gilt die nachträgliche Erteilung oder Vorlage einer Bescheinigung oder Bestätigung **nicht** als rückwirkendes Ereignis. Eine Änderung der bestandskräftigen Steuerfestsetzung ist in den Fällen der nachträglichen Vorlage einer Bescheinigung, die Bestandteil des materiellen Besteuerungstatbestands ist, nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO nicht möglich (siehe AEAO zu § 175, Nr. 2.2 Abs. 3 Satz 1).

7. Prüfungsschema zu § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO

a) Anwendbarkeit

Steuerbescheide und den Steuerbescheiden gleichgestellte Bescheide

b) Voraussetzungen

- I. Ereignis (AEAO zu § 175, Nr. 2.1)
- II. nachträglicher Eintritt, d.h. nach dem Erlass des Steuerbescheids (AEAO zu § 175, Nr. 2.3)
- III. steuerliche Rückwirkung, vgl. umfassender Beispielskatalog in AEAO zu § 175, Nr. 2.4
- IV. keine nachträgliche Erteilung oder Vorlage einer Bescheinigung/Bestätigung (§ 175 Abs. 2 Satz 2 AO)

c) Rechtsfolge: Korrektur

- I. Korrekturpflicht: („ist“)
- II. Umfang: „soweit“ → punktuelle Änderung
- III. Festsetzungsfrist beginnt mit Ablauf des Jahres, in dem das Ereignis eintritt (§ 175 Abs. 1 Satz 2 AO – Anlaufhemmung)



V. **ÄNDERUNG VON STEUERBESCHEIDEN BEI DATENÜBERMITTLUNG DURCH DRITTE (§ 175B AO)**

§ 175b AO steht in engem Zusammenhang mit § 93c AO, der die Datenübermittlung durch Dritte regelt: Die Vorschrift ist die korrespondierende Korrekturnorm und ermöglicht die Korrektur von Steuerbescheiden, bei denen Fehler in der Datenübermittlung oder deren Berücksichtigung im Steuerbescheid zu einer fehlerhaften Steuerfestsetzung geführt haben.

- Nach § 175b **Abs. 1** AO ist ein Steuerbescheid aufzuheben oder zu ändern, soweit von der mitteilungspflichtigen Stelle an die Finanzbehörden übermittelte Daten i.S.d. § 93c AO bei der Steuerfestsetzung nicht oder nicht zutreffend berücksichtigt wurden. Die Änderung eines ESt-Bescheids nach § 175b Abs. 1 AO ist auch zulässig, wenn die unzutreffende Berücksichtigung der von einem Dritten (hier: Arbeitgeber) übermittelten Daten (hier: elektronische LSt-Bescheinigung) auf einen Fehler der Finanzbehörde zurückzuführen ist (BFH v. 20.2.2024, IX R 20/23, DStR 2024, 1372, mAnm. Trossen).



HINWEIS

*§ 175b Abs. 1 und Abs. 2 AO gelten nach **Abs. 4** der Vorschrift nicht, wenn nachträglich übermittelte Daten i.S.d. § 93c Abs. 1 oder 3 AO nicht rechtserheblich sind. Für die Begriffe „nachträglich“ und „rechtserheblich“ gelten die Ausführungen zu § 173 AO entsprechend (siehe Lehrbrief VerfR 04).*

- § 175b **Abs. 3** AO enthält eine Korrekturnorm für den Fall, dass eine für die steuerliche Berücksichtigung von Daten erforderliche Einwilligung des Stpfl. in die Datenübermittlung i.S.d. § 93c AO an die Finanzbehörden nicht vorliegt.

VI. MITBERICHTIGUNG VON MATERIELLEN FEHLERN IM RAHMEN DER ÄNDERUNG VON STEUERBESCHEIDEN (§ 177 AO)

1. Einführung

Ein Überblick über die Korrekturvorschriften für Steuerbescheide zeigt, dass viele materielle Fehler im Bescheid, z.B. solche, die Ergebnis einer falschen Rechtsanwendung durch das FA sind, nicht zu einer Korrektur führen – die Korrektur von Bescheiden soll nach der Intention des Gesetzgebers also grds. nur ausnahmsweise möglich sein.

So z.B. § 129 AO, der nur mechanische Fehler zur Berichtigung zulässt, bei denen ein Rechtsfehler gerade ausgeschlossen ist, oder § 173 AO, der die Korrektur neuer Tatsachen, aber nicht die von Rechtsfehlern zulässt. Auch § 175 AO dient nie der Beseitigung von Rechtsfehlern.



PRÜFUNGSHINWEIS

*In der verfahrensrechtlichen Klausur der **StB-Prüfung 2018** war ein materieller Fehler i.S.d. § 177 Abs. 3 AO zu erkennen, der im Rahmen eines Einspruchs nach § 351 Abs. 1 AO kompensiert werden konnte.*

*In der verfahrensrechtlichen Klausur der **StB-Prüfung 2015** konnten Mietzahlungen wegen eingetretener Festsetzungsverjährung nicht mehr steuermindernd berücksichtigt werden. Damit lag ein materieller Fehler nach § 177 Abs. 3 AO vor, der nach § 177 Abs. 1 AO mitberichtigt wurde.*

2. Allgemeines

§ 177 AO ist keine eigenständige Änderungsvorschrift. Die Vorschrift sieht in begrenztem Umfang eine **Mitberichtigung** von materiellen Fehlern (v.a. Rechtsfehler) vor, wenn das FA im Rahmen einer anderen Korrektur zu einer nochmaligen Überprüfung der Steuerakten Anlass hat.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Mitberichtigung nach § 177 AO – v10148

Da in den Fällen von Veranlagungen unter VdN (§ 164 AO) bzw. bei vorläufigen Steuerfestsetzungen (§ 165 AO) eine Fehlerkorrektur ohne weiteres im Rahmen von § 164 Abs. 2 AO und § 165 Abs. 2 AO möglich ist, findet § 177 AO bei Korrekturen nach diesen Vorschriften insoweit keine Anwendung (§ 177 Abs. 4 AO; siehe AEAO zu § 165, Nr. 9 Satz 3).

Die Vertrauensschutzvorschrift des § 176 AO ist auch bei § 177 AO zu beachten: § 176 AO bleibt von der Bestimmung des § 177 AO unberührt (§ 177 Abs. 4 AO).



HINWEIS

Die Anwendung von § 177 AO setzt stets voraus, dass eine andere Korrekturvorschrift Anwendung findet.

3. Materielle Fehler

Fehler i.S.v. § 177 Abs. 3 AO liegen nicht nur vor, wenn das FA materielles Recht falsch angewendet hat (= Rechtsfehler), sondern bei jeder objektiven materiellen Unrichtigkeit eines Steuerbescheids, also immer, wenn die Steuer nicht in der richtigen Höhe festgesetzt worden ist (vgl. § 85 Satz 1 AO).



► **Beispiel:**

Das FA hat Fr. Weber zu einer ESt 08 von 25.000 € bestandskräftig veranlagt. Grob fahrlässig hatte es Fr. Weber unterlassen, in ihrer ESt-Erklärung für 08 Sonderausgaben i.H.v. 800 € anzugeben.

Eine Korrektur des Bescheids nach § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO scheitert am groben Verschulden der Stpfl. Dennoch ist der Bescheid materiell falsch, der materielle Fehler kann unter den Voraussetzungen des § 177 AO (also, wenn aus anderem Anlass eine Korrektur des ESt-Bescheids 08 vorgenommen wird) mit saldiert werden.

Umstritten ist die Mitsaldierung von Fehlern nach § 177 AO, wenn der Steuerbescheid nach § 129 AO wegen einer offenbaren Unrichtigkeit berichtigt werden soll: Auch hier ist die Anwendung von § 177 AO zu bejahen, da auch hier der Bescheid materiell falsch ist (so AEAO zu § 129, Nr. 5).

4. Mitberichtigung im Rahmen von Änderungen zuungunsten des Steuerpflichtigen

Voraussetzung für § 177 Abs. 1 AO ist das Vorliegen einer Korrektur **zuungunsten** des Stpfl. In diesem Falle können, soweit die Änderung reicht, materielle Fehler zugunsten wie zuungunsten mit saldiert werden.

Der Berichtigungsrahmen wird also bestimmt von der bisher festgesetzten Steuer und der Steuer, die sich nach der Korrektur ergeben würde.

► **Beispiel:**

Das FA hat das **zu versteuernde Einkommen** (zvE – s. Hinweis am Ende des Beispiels) des Arn auf 100.000 € festgesetzt. Später wird ihm eine neue Tatsache zuungunsten Arns mit einer Auswirkung von 10.000 € bekannt (§ 173 Abs. 1 Nr. 1 AO). Gleichzeitig erhält es eine Gewinnmitteilung über eine Beteiligung des Arn an einer KG. Auswirkung auf das zu versteuernde Einkommen: + 5.000 € (§ 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO). Bei der Korrektur des Bescheids bemerkt das FA einen Rechtsfehler, den es bisher zuungunsten des Arn gemacht hat. Auswirkung: 18.000 €.

Da beide Korrekturen sich zuungunsten des Arn auswirken, greift § 177 Abs. 1 AO.

Der Berichtigungsrahmen bestimmt sich nach dem bisherigen zu versteuernden Einkommen von 100.000 € als Untergrenze sowie dem zu versteuernden Einkommen nach den Korrekturen (§ 173 Abs. 1 Nr. 1 AO, § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO) von 115.000 € als Obergrenze. Das endgültige zu versteuernde Einkommen darf diesen Rahmen weder über- noch unterschreiten.

Nun werden alle Korrekturen und materiellen Fehler dem ursprünglichen zu versteuernden Einkommen hinzu- bzw. abgerechnet. Das Ergebnis ist das materiell-rechtlich richtige zu versteuernde Einkommen. Es beträgt $(100.000 + 10.000 + 5.000 - 18.000) = 97.000$ €.

Da die Untergrenze nicht unterschritten werden darf, verbleibt es bei einem zu versteuernden Einkommen von 100.000 €. Das FA wird nicht korrigieren.

Dies stellt sich grafisch wie folgt dar (Prüfungsschritte 1 bis 6):

(1)	materiell-rechtlich richtiges zu versteuerndes Einkommen:	97.000 €	
(5)	Obergrenze	115.000 €	115.000 €
(4)	+ § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO	+ 5.000 €	
(3)	+ § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO	+ 10.000 €	
(2)	bisheriges zvE	100.000 €	100.000 €
(6)	„Passen“ die 97.000 € in den Berichtigungsrahmen?		
	Nein →		100.000 €



HINWEIS

Maßgebend ist grundsätzlich der ermittelte **Steuermehr- oder Steuerminderbetrag**. Zur Berechnung kann – wie hier – allerdings auch auf die Besteuerungsgrundlage (**zvE**) zurückgegriffen werden, wenn alle Berechnungsgrößen sich in gleicher Weise auf die Steuerfestsetzung auswirken (BFH, Urt. v. 9.6.1993, I R 90/92, BStBl II 1993, 822).

▶ Beispiel:

Das FA setzt das zu versteuernde Einkommen des Arn auf 80.000 € fest. Später entdeckt es einen Widerstreit nach § 174 Abs. 2 AO mit einer Auswirkung von 2.000 €. Bei der Korrektur stellt es fest, dass ihm ein Rechtsfehler mit einer Auswirkung von 200 € unterlaufen ist, der sich bisher zuungunsten des Arn ausgewirkt hat.

Da die Beseitigung des Widerstreites nach § 174 Abs. 2 AO zulasten des Arn wirkt, findet § 177 Abs. 1 AO Anwendung.

Der Berichtigungsrahmen bewegt sich zwischen 80.000 € und 82.000 €. Die Berücksichtigung von Korrektur und materiellem Fehler ergibt ein materiell-rechtlich richtiges zu versteuerndes Einkommen von 81.800 €. Dieser Betrag liegt innerhalb der Grenzen. Das neue zu versteuernde Einkommen beträgt also 81.800 €.

Dies stellt sich grafisch wie folgt dar (Prüfungsschritte 1 bis 5):

(1)	materiell-rechtlich richtiges zu versteuerndes Einkommen:	81.800 €	
(4)	Obergrenze	82.000 €	82.000 €
(3)	+ §174 Abs. 2 AO	+ 2.000 €	
(2)	bisheriges zvE	80.000 €	80.000 €
(5)	„Passen“ die 81.800 € in den Berichtigungsrahmen?		(5)?
	Ja →		81.800 €

5. Mitberichtigung im Rahmen von Änderungen zugunsten des Steuerpflichtigen

Voraussetzung für § 177 Abs. 2 AO ist das Vorliegen einer Korrekturvorschrift **zugunsten** des Stpfl. In diesen Fällen können, soweit die Änderung reicht, materielle Fehler zugunsten wie zuungunsten mit saldiert werden.

Auch hier wird der Berichtigungsrahmen bestimmt von der bisher festgesetzten Steuer (bzw. dem zvE) und der Steuer (bzw. dem zvE), die (bzw. das) sich nach der Korrektur ergeben würde.

▶ Beispiel:

Das FA hat das zu versteuernde Einkommen des Behr auf 40.000 € festgesetzt. Durch ein rückwirkendes Ereignis würde sich das zu versteuernde Einkommen um 800 € mindern (§ 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO). Außerdem erhält das FA eine Verlustmitteilung aus Behrs Beteiligung an der Bau-OHG. Auswirkung auf das zu versteuernde Einkommen 1.600 € (§ 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO). Im Korrekturverfahren bemerkt das FA einen Rechtsfehler, der sich bisher auf das Einkommen mit 2.600 € zuungunsten des Behr ausgewirkt hat.

Beide Korrekturen wirken sich zugunsten Behrs aus, so dass § 177 Abs. 2 AO greift. Der Berichtigungsrahmen bewegt sich zwischen 40.000 € und 37.600 €. Das materiell-rechtlich richtige zu versteuernde Einkommen beträgt 35.000 € und unterschreitet damit die Untergrenze. Das FA kann nur von einem Einkommen von 37.600 € ausgehen.



Dies stellt sich grafisch wie folgt dar (Prüfungsschritte 1 bis 6):

(1)	materiell-rechtlich richtiges zu versteuerndes Einkommen:	35.000 €	
(2)	bisheriges zVE	40.000 €	40.000 €
(3)	./. § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO	./. 800 €	
(4)	./. § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO	./. 1.600 €	
(5)	Untergrenze	37.600 €	37.600 €
(6)	„Passen“ die 35.000 € in den Berichtigungsrahmen? Nein →		37.600 €

6. Mitberichtigung im Rahmen von Änderungen zugunsten wie zuungunsten des Steuerpflichtigen

Will das FA einen Steuerbescheid unter Anwendung mehrerer Korrekturvorschriften ändern, die sich sowohl zugunsten als auch zuungunsten des Stpfl. auswirken, so kommen **beide Absätze** des § 177 AO zur Anwendung.

► Beispiel:

Das FA hat das zu versteuernde Einkommen Cäsars auf 60.000 € festgesetzt.

Später will es eine Korrektur nach § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO mit einer Änderung von 2.000 € durchführen. Gleichzeitig hat Cäsar einen zulässigen Antrag auf schlichte Änderung gestellt (§ 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO), Auswirkung 1.000 € zugunsten des Cäsar. Bei der Korrektur bemerkt das FA zwei materielle Fehler im bisherigen Bescheid: Einen mit einer Auswirkung von 1.600 € zugunsten des Stpfl., den anderen mit einer Auswirkung von 200 € zuungunsten des Stpfl.

Da hier Korrekturen zugunsten wie zuungunsten greifen, sind § 177 Abs. 1 und Abs. 2 AO anzuwenden. Der Berichtigungsrahmen reicht nunmehr von 62.000 € als Obergrenze bis 59.000 € als Untergrenze des neuen zu versteuernden Einkommens.

Eine Berücksichtigung aller materiellen Fehler und Korrekturen ergibt ein materiell-rechtlich richtiges zu versteuerndes Einkommen von 62.400 €. Das FA kann die Obergrenze nicht überschreiten und wird der ESt ein Einkommen von 62.000 € zugrunde legen.

Dies stellt sich grafisch wie folgt dar (Prüfungsschritte 1 bis 7):

(1)	materiell-rechtlich richtiges zu versteuerndes Einkommen:	62.400 €	
	[= 60.000 € + 2.000 € + ./. 1.000 € + 1.600 € ./. 200 €] ¹		
(4)	Obergrenze	62.000 €	62.000 €
(3)	+ § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO	+ 2.000 €	
(2)	bisheriges zVE	60.000 €	
(5)	./. § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO	./. 1.000 €	
(6)	Untergrenze	59.000 €	59.000 €
(7)	„Passen“ die 62.400 € in den Berichtigungsrahmen? Nein →		62.000 €

¹Der materielle Fehler hat sich bisher in Höhe von 1.600 € zugunsten des Stpfl. ausgewirkt, das bisherige zVE ist also um 1.600 € zu niedrig, daher + 1.600 €.

Bei § 177 Abs. 1 und Abs. 2 AO liegen zwei selbständige Mitberichtigungsvorschriften vor. Dies bedeutet, dass in den beiden letzten Beispielen für die Bestimmung der Ober- und Untergrenzen jeweils vom festgesetzten zu versteuerndem Einkommen auszugehen ist, die verschiedenen Korrekturen also nicht saldiert werden dürfen.

VII. VERTRAUENSSCHUTZ BEI ÄNDERUNG VON STEUERBESCHEIDEN (§ 176 AO)

§ 176 AO ist eine Auswirkung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes. Er räumt dem Stpfl. einen Anspruch auf einen ihm günstigen Rechtszustand ein, wenn sich im Rahmen einer Korrektur die Rechtsauslegung seit der Erstveranlagung zuungunsten des Stpfl. geändert hat. Dieser Vertrauensschutz kann sich der Natur der Sache nach immer nur **zugunsten des Stpfl.** auswirken. § 176 AO geht dabei von vier verschiedenen Sachgestaltungen aus, die an entsprechende Entscheidungen des BVerfG oder des BFH anknüpfen.

VIII. KORREKTUREN IM EINSPRUCHSVERFAHREN

Nach § 132 Satz 1 AO kann das FA auch während eines Einspruchsverfahrens und sogar im finanzgerichtlichen Klageverfahren SteuerVAe korrigieren.

Dies gilt für die Rücknahme und den Widerruf von sonstigen VA ebenso wie für die Aufhebung oder Änderung oder Berichtigung von Steuerbescheiden und solchen gleichgestellten Bescheiden.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Korrekturen im Einspruchsverfahren – v10149

► **Beispiel:**

Inge Mendel hat gegen ihren ESt-Bescheid 03 Einspruch eingelegt (§ 347 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO) und die Anerkennung von außergewöhnlichen Belastungen (§ 33 EStG) mit einer steuerlichen Auswirkung von 100 € beantragt. Während des Einspruchsverfahrens geht beim FA eine Gewinnmitteilung ein, wonach die Einspruchsführerin an einer OHG beteiligt war. Steuerliche Auswirkung des Gewinnanteils 25.000 €.

Das FA kann, ohne das Einspruchsverfahren zu beenden, die Gewinnmitteilung durch einen ESt-Änderungsbescheid nach § 132 Satz 1 AO und § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO berücksichtigen. Zu beachten ist allerdings, dass in diesem Falle der Änderungsbescheid nunmehr Gegenstand des Einspruchsverfahrens ist (§ 365 Abs. 3 Satz 1 AO).

Wie aus § 365 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 AO folgt, kann im Einspruchsverfahren auch eine offenbare Unrichtigkeit (§ 129 AO) berichtigt werden.



IX. FESTSETZUNGSVERJÄHRUNG



PRÜFUNGSTIPP

Fragen der Festsetzungsverjährung stehen bei jeder Änderungsklausur im Raum.

1. Einführung

Die Abgabenordnung kennt zwei Arten der Verjährung, nämlich

- die Festsetzungsverjährung, §§ 169 ff. AO, und
- die Zahlungsverjährung, §§ 228 ff. AO.

(Auf die Besonderheiten der Strafverfolgungsverjährung bei Steuerstraftaten wird im Lehrbrief VerfR 10 gesondert eingegangen.)



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Festsetzungsverjährung – Zahlungsverjährung – v10150

Ist die **Festsetzungsverjährung** eingetreten, kann die Steuer nicht mehr **festgesetzt** werden. Die **Zahlungsverjährung** bezieht sich nur auf Ansprüche, die bereits festgesetzt wurden. Nach Eintritt der Zahlungsverjährung können die festgesetzten Ansprüche nicht mehr vollstreckt, d.h. nicht beigetrieben werden.

Wirkung der Festsetzungsverjährung: Die Festsetzungsverjährung führt zum Erlöschen der Steuer (§ 47 AO). Dies bedeutet: Eine Festsetzung der Steuer scheidet aus, gleichgültig, ob die Festsetzung zu einem Anspruch des FA führen würde oder ob es zu einem Erstattungsanspruch oder Vergütungsanspruch zugunsten des Stpfl. käme. Da auch Korrekturbescheide Steuerfestsetzungen sind, können Steuerbescheide nach Eintritt der Verjährung weder zugunsten noch zuungunsten des Stpfl. korrigiert werden.



UNTERSCHIED ZUM ZIVILRECHT

Der Eintritt der Festsetzungsverjährung führt im Steuerrecht zum Erlöschen des Anspruchs aus dem Steuerschuldverhältnis (§ 47 AO).

*Hingegen führt die Verjährung im Zivilrecht **nicht** zum Erlöschen des Anspruchs. Der Schuldner muss sich auf die Verjährung berufen, also die Einrede der Verjährung erheben (§ 214 Abs. 1 BGB). Erhebt er sie nicht, wird er ggf. von einem Zivilgericht zur Leistung (z.B. Zahlung) verurteilt.*

2. Berechnung der Festsetzungsfrist

In der Klausur empfiehlt sich eine dreiteilige Prüfung:

- *Beginn* der Festsetzungsfrist,
- *Dauer* der Festsetzungsfrist,
- *Ende* der Festsetzungsfrist.

2.1 Beginn der Festsetzungsfrist

Der Beginn der Frist ist in § 170 AO geregelt. Nach § 170 Abs. 1 AO beginnt die Frist grundsätzlich mit Ablauf des (mAd.) Entstehungsjahres der Steuer. Bei den Veranlagungssteuern muss indes regelmäßig eine Steuererklärung abgegeben werden. § 170 Abs. 1 AO ist daher bei diesen Steuern (z.B. Est, KSt, GewSt, USt usw.) nicht anwendbar. Sie gilt dagegen z.B. bei KfzSt oder bei Steuervergütungen.

Hat der Stpfl. eine Steuererklärung abzugeben (Erklärungspflicht), so greift die **Anlaufhemmung** (AnlH) nach § 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO ein. In diesen Fällen beginnt der Lauf der Festsetzungsfrist mAd. Kalenderjahres, in dem die Erklärung, ggf. auch die Steueranmeldung, abgegeben wird. Grund: Der Stpfl. soll nicht durch eine verspätete Abgabe seiner Erklärung die Bearbeitungszeit für das FA verkürzen können.

► Beispiele:

- a) Der Stpfl. hat in 01 einkommensteuerpflichtige Einkünfte aus VuV (§ 21 EStG) erzielt und seine ESt-Erklärung in 02 an das FA übermittelt. Eine Steuerfestsetzung sowie ihre Aufhebung oder Änderung für 01 ist nicht mehr zulässig, wenn die Festsetzungsfrist abgelaufen ist, § 169 Abs. 1 Satz 1 AO. Die Festsetzungsfrist beginnt nach § 170 Abs. 1 AO grds. mAd. Jahres, in dem der Steueranspruch entstanden ist (§ 38 AO; § 36 Abs. 1 EStG) hier also mAd. Jahres 01 (§ 25 Abs. 1 EStG). Da der Stpfl. jedoch aufgrund seiner Einkünfte aus VuV nach § 149 Abs. 1 Satz 1 AO; § 25 Abs. 3 EStG; § 56 EStDV verpflichtet war, eine ESt-Erklärung abzugeben, begann die Festsetzungsfrist nach § 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO mAd. Jahres, in dem die Steuererklärung abgegeben worden ist, also mAd. Jahres 02, dauert vier Jahre (§ 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO) und endete damit mAd. Jahres 06 (§ 108 Abs. 1 AO, § 187 Abs. 1 BGB, § 188 Abs. 2 BGB).
- b) Die Stpfl. erhält in 07 ein Schreiben, mit dem sie zur Abgabe der ESt-Erklärung 06 aufgefordert wird. Die am 30.12.11 beim FA eingegangene ESt-Erklärung der Stpfl. ist infolge der AnlH des § 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO i.V.m. § 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO fristgerecht eingegangen. Dem soll auch der Hinweis des FA nicht entgegenstehen, wonach die Stpfl. das Schreiben mit einem entsprechenden Vermerk zurücksenden soll, falls sie die Auffassung vertrete, sie sei zur Abgabe einer Steuererklärung nicht verpflichtet (BFH, Urt. v. 4.10.2017, VI R 53/15, BStBl II 2018, 123).



HINWEIS

In der verfahrensrechtlichen Klausur **StB-Prüfung 2015** wurde die USt-Jahreserklärung 2008 im Jahr 2010 abgegeben. Wegen der Pflicht des Unternehmers zur Abgabe einer USt-Jahreserklärung (§ 149 Abs. 1 AO; § 18 Abs. 3 UStG) war der Anlauf der Festsetzungsfrist nach § 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO gehemmt. Die Festsetzungsfrist hat somit erst mit Ablauf des Jahres 2010 begonnen.

Aus Gründen des Rechtsfriedens beginnt allerdings die Frist **spätestens** mAd. dritten Jahres nach dem Entstehungsjahr der Steuer.

► Übungsfall:

Lutz hat Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit. Er gibt seine ESt-Erklärung für 01 ab

- a) im Februar 02, b) im Mai 03, c) im Juli 04, d) im November 06.

Wann beginnt jeweils die Festsetzungsfrist für die ESt 01 zu laufen?



► **Lösung:**

Lutz ist gem. § 149 Abs. 1 AO i.V.m. § 25 Abs. 3 EStG; § 56 EStDV verpflichtet, eine ESt-Erklärung abzugeben. § 170 Abs. 1 AO scheidet aus. Nach § 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO beginnt die Frist im Falle a) mit Ablauf 02, im Falle b) mit Ablauf 03, im Falle c) mit Ablauf 04. Gibt Lutz seine Erklärung nach Ablauf des Jahres 04 ab, so beginnt die Frist immer mit Ablauf 04. Die ESt 01 ist nach § 36 Abs. 1 EStG mit Ablauf des Jahres 01 entstanden. Im Falle d) beginnt die Frist daher mit Ablauf 04.

Ist ein Stpfl. **nicht** nach § 25 Abs. 3 EStG i.V.m. § 56 EStDV verpflichtet, eine ESt-Erklärung abzugeben, wird der Beginn der Festsetzungsverjährung nicht nach § 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO gehemmt (AEAO zu § 170, Nr. 3 Abs. 2). Vielmehr beginnt in den Fällen der Antragsveranlagung (§ 46 Abs. 2 Nr. 8 EStG) die Festsetzungsfrist mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die ESt entstanden ist (§ 38 AO i.V.m. § 36 Abs. 1 EStG).

Nach dem Wortlaut des § 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO gilt die Vorschrift für die Grunderwerb- und Erbschaftsteuer. Der Grundstückserwerb ist nach § 19 GrEStG, der Erbfall nach § 30 ErbStG anzuzeigen. Selbstanzeigen nach § 371 AO oder § 378 Abs. 3 AO sind keine Anzeigen iS. dieser Vorschrift. Hier gilt vielmehr die AblH nach § 171 Abs. 9 AO.

Wird eine Steuer nur auf Antrag festgesetzt, so gilt die AnlH nach § 170 Abs. 3 AO.

Sonderregelungen bestimmt § 170 Abs. 5 AO für die Erbschaftsteuer (Schenkungssteuer).

Einen weiteren Fall einer AnlH enthält die Korrekturvorschrift des § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 AO. Danach beginnt die Festsetzungsfrist nicht vor Ablauf des Kalenderjahres, in dem das rückwirkende Ereignis eintritt.

§ 170 Abs. 6 AO enthält eine AnlH für Steuern auf Kapitalerträge, die nicht im Inland, einem EU/EFTA-Staat oder Staaten, die am automatischen Informationsaustausch beteiligt sind, anfallen.

2.2 Dauer der Festsetzungsfrist

Die Festsetzungsfrist beträgt, außer bei Verbrauchsteuern (§ 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO), grundsätzlich **vier Jahre** (§ 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Dauer der Festsetzungsverjährung – v10151



HINWEIS

Auch wenn im Umsatzsteuerrecht oft davon gesprochen wird, dass die USt Verbrauchsteuercharakter hat, ist sie keine Verbrauchsteuer i.S.d. AO, sondern eine Verkehrssteuer. § 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO ist also auf die USt nicht anwendbar, so dass für die USt die vierjährige Festsetzungsfrist (§ 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO) gilt (ständige Rechtsprechung, z.B. BFH, Beschluss v. 14.7.2015, XI B 41/15, BFH/NV 2015, 1445).

Hat der Stpfl. allerdings eine leichtfertige Steuerverkürzung (§ 378 AO) begangen (s. dazu Lehrbrief VerR 10), verlängert sich die Festsetzungsfrist **insoweit** auf fünf Jahre; hat er eine Steuerhinterziehung (§ 370 AO) begangen (s. dazu Lehrbrief VerR 10), so verlängert sich die Festsetzungsfrist **insoweit** auf zehn Jahre (§ 169 Abs. 2 Satz 2 AO).



HINWEIS

Die Verlängerung der Festsetzungsverjährung auf zehn Jahre nach § 169 Abs. 2 Satz 2 AO gilt nach Satz 3 Halbsatz 1 der Vorschrift auch dann, wenn die Steuerhinterziehung nicht durch den Steuerschuldner oder eine Person begangen worden ist, derer er sich zur Erfüllung seiner steuerlichen Pflichten bedient, da es unerheblich ist, wer die Steuer hinterzogen hat. Ebenso wenig erforderlich ist, dass der Steuerschuldner von der Steuerhinterziehung bzw. von der verlängerten Festsetzungsverjährung wusste oder ob und in welchem Umfang den Steuerschuldner ein eigenes Verschulden in Bezug auf die Steuerhinterziehung trifft. Von daher muss auch jeder Gesamtschuldner die Steuerhinterziehung eines anderen Gesamtschuldners gegen sich gelten lassen (BFH, Urt. v. 29.8.2017, VIII R 32/15, BStBl II 2018, 223). Der Steuerschuldner kann jedoch die Verlängerung der Festsetzungsverjährung auf zehn Jahre vermeiden, etwa wenn er nachweisen kann, selbst durch die Tat keinen Vermögensvorteil erlangt zu haben (§ 169 Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 2 AO).

► Übungsfall:

Fr. Neureich wird nach ihrer ESt-Steuererklärung 01 vom 4.8.02 zu einer ESt 01 von 80.000 € veranlagt. Später stellt das FA im Rahmen einer AP fest, dass Fr. Neureich die ESt 01 mit einer steuerlichen Auswirkung von 40.000 € hinterzogen hat. Außerdem hat sie die ESt 01 mit einer steuerlichen Auswirkung von 25.000 € leichtfertig verkürzt.

- a) Wann beginnt die Festsetzungsfrist zu laufen?
- b) Wann endet die Festsetzungsfrist frühestens?

► Lösung:

- a) Fr. Neureich ist verpflichtet, eine ESt-Erklärung abzugeben (§ 149 Abs. 1 AO i.V.m. § 25 Abs. 3 EStG i.V.m. § 56 EStDV). Die Frist beginnt daher mit Ablauf 02 (§ 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO). Dies gilt auch, wenn Fr. Neureich die ESt vorsätzlich oder leichtfertig verkürzt hat.
- b) Soweit kein Verkürzungstatbestand vorliegt (§ 370 AO oder § 378 AO), endet die Frist mit Ablauf 06 (§ 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO). Soweit die ESt leichtfertig verkürzt wurde (25.000 €, § 378 AO), endet die Frist mit Ablauf 07, und soweit sie hinterzogen wurde (§ 370 AO), also i.H.v. 40.000 €, endet sie mit Ablauf 12 (§ 169 Abs. 2 Satz 2 AO).

Nach § 169 Abs. 2 Satz 3 AO gelten diese verlängerten Verjährungsfristen auch dann, wenn nicht der Stpfl. selbst, sondern sein Vertreter oder Erfüllungsgehilfe die Steuer leichtfertig oder vorsätzlich verkürzt hat, auch wenn der Stpfl. keinen Vorteil erlangt hat.

Nur wenn eine dritte Person, die weder Vertreter noch Erfüllungsgehilfe des Stpfl. ist, die Steuerverkürzung veranlasst hat, kann sich der Stpfl. nach § 169 Abs. 2 Satz 3 AO auf den Eintritt der Verjährung berufen. Die Vorschrift ist insoweit missverständlich formuliert.

2.3 Ende der Festsetzungsfrist/Ablaufhemmungen

Das Ende der Festsetzungsfrist berechnet sich nach § 108 Abs. 1 AO i.V.m. §§ 187, 188 BGB. Fällt das **Jahresende** auf einen Sonnabend (Samstag), Sonntag oder gesetzlichen Feiertag, endet die Festsetzungsfrist nach § 108 Abs. 3 AO erst mit Ablauf des nächstfolgenden Werktags, AEAO zu § 108, Nr. 2 a.E.

Auf den Ablauf der Festsetzungsfrist kann eine Fülle von so genannten **AbiHen** einwirken, die nicht nur, aber im Wesentlichen in § 171 AO dargestellt sind. Liegen die dort genannten Tatbestände vor, so wird das Ende der Festsetzungsfrist hinausgeschoben. Diese AbiHen werden nunmehr dargestellt.



PRÜFUNGSTIPP

In der Klausur ist es sinnvoll, zunächst den regulären Ablauf der Festsetzungsfrist festzustellen und sodann auf das Vorliegen von AblHn einzugehen.

2.3.1 Ablaufhemmung bei höherer Gewalt (§ 171 Abs. 1 AO)

Nach § 171 Abs. 1 AO läuft die Festsetzungsfrist nicht ab, solange die Steuerfestsetzung wegen höherer Gewalt (z.B. Aufruhr, (Natur-)Katastrophen) innerhalb der letzten sechs Monate des Fristablaufs nicht erfolgen kann.

2.3.2 Ablaufhemmung bei offenkundiger Unrichtigkeit (§ 171 Abs. 2 AO)

Ist beim Erlass eines Steuerbescheids eine offenkundige Unrichtigkeit unterlaufen (§ 129 AO) oder dem Stpfl. ein Schreib- oder Rechenfehler bei Erstellung einer Steuererklärung unterlaufen (§ 173a AO), so endet die Festsetzungsfrist **insoweit** nicht vor Ablauf eines Jahres nach Bekanntgabe des Bescheids, der die offenkundige Unrichtigkeit erstmals enthielt.

► Übungsfall:

Eder gibt seine ESt-Erklärung 01 in 07 ab. Das FA gibt den ESt-Bescheid 01 am 15.2.08 bekannt. Im Mai 08 entdeckt das FA eine offenkundige Unrichtigkeit, die sich zugunsten Eders auswirkt. Es erlässt im Juli 09 den Korrekturbescheid.

- a) Berechnen Sie die planmäßige Festsetzungsfrist!
- b) Durfte das FA den Berichtigungsbescheid noch erlassen?
- c) Wie wäre es, wenn Eder die Erklärung 01 bereits 02 abgegeben hätte und das FA den die offenkundige Unrichtigkeit enthaltenden Bescheid bereits in 02 erlassen hätte?

► Lösung:

- a) Die Frist beginnt mit Ablauf 04 (§ 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO; § 36 Abs. 1 EStG), dauert vier Jahre und endet planmäßig mit Ablauf 08 (§ 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO).
- b) Da bei Erlass des Bescheids eine offenkundige Unrichtigkeit vorlag, hat das FA vom Tag der Bekanntgabe an noch ein Jahr Zeit, diesen Fehler zu erkennen und richtigzustellen. Diese Jahresfrist endet nach § 171 Abs. 2 Satz 1 AO mit Ablauf des 15.2.09. Im Juli 09 durfte das FA den Berichtigungsbescheid nicht mehr erlassen. Dennoch ist dieser nicht nichtig (§ 125 Abs. 1 AO). Will der Stpfl. die Rückgängigmachung, so muss er den Berichtigungsbescheid mit dem Einspruch anfechten.
- c) In diesem Falle würde die AblH des § 171 Abs. 2 Satz 1 AO nicht greifen, da die planmäßige Festsetzungsfrist erst mit Ablauf 06 enden würde.

2.3.3 Ablaufhemmung bei nicht verbeschiedenen Anträgen (§ 171 Abs. 3 AO)

§ 171 Abs. 3 AO legt eine Selbstverständlichkeit fest, wenn er vorschreibt, dass bei Korrekturanträgen die Festsetzungsfrist nicht eintritt, solange über einen Antrag nicht unanfechtbar entschieden ist. Dies gilt jedoch nur, soweit der Antrag reicht (AEAO zu § 171, Nr. 2.1).



HINWEIS

In der verfahrensrechtlichen Klausur der StB-Prüfung 2024 musste die Ablaufhemmung des § 171 Abs. 3 AO geprüft und erkannt werden, dass ihre Wirkung nur „insoweit“ eintritt und damit eine Änderung der festgesetzten Steuer möglich ist, wie der Antrag (betragsmäßig) reicht, so dass in Bezug auf die restliche Steuerfestsetzung die Teil(festsetzungs)verjährung eingetreten ist.

► **Übungsfall:**

Fr. Unger (U) gibt ihre ESt-Erklärung 01 in 02 ab. Das FA veranlagt in 02 unter VdN (§ 164 Abs. 1 AO). Im Dezember 06 beantragt Fr. U Herabsetzung der ESt 01, weil Aufwendungen für ein Fachbuch (steuerliche Auswirkung: 300 €) bei der ursprünglichen Veranlagung nicht anerkannt wurden.

- a) Berechnen Sie die planmäßige Festsetzungsfrist der ESt 01!
- b) Wann läuft die Festsetzungsfrist der ESt 01 tatsächlich ab?

► **Lösung:**

- a) Die Festsetzungsfrist beginnt mit Ablauf 02 (§ 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO), dauert vier Jahre und endet planmäßig mit Ablauf 06 (§ 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO).
- b) Da Fr. U den Korrekturantrag vor Ablauf der Festsetzungsfrist gestellt hat, läuft diese nicht ab, solange über diesen Antrag nicht unanfechtbar entschieden ist (§ 171 Abs. 3 AO). Dies kann sich, falls Fr. U den Rechtsweg zu den Finanzgerichten beschreitet, über Jahre hinziehen. Die AblH gilt nur „insoweit“ der Antrag reicht, also bis 300 €.

Die Abgabe einer Steuererklärung (auch wenn sie zusammen mit einem Begleitschreiben eingereicht wird) ist auch dann kein Antrag i.S.d. § 171 Abs. 3 AO, wenn sie zu einer Steuervergütung (§ 168 Satz 2 AO) führt (AEAO zu § 171, Nr. 2.2).

Der Antrag auf Veranlagung nach § 46 Abs. 2 Nr. 8 EStG ist ein Antrag i.S.d. § 171 Abs. 3 AO (AEAO zu § 171, Nr. 2.3).

2.3.4 Ablaufhemmung bei noch nicht verbeschiedenen Rechtsbehelfen (§ 171 Abs. 3a AO)

Der Gedanke des § 171 Abs. 3 AO gilt auch, wenn der Stpfl. gegen seinen Steuerbescheid zulässig Einspruch eingelegt hat und während des Einspruchsverfahrens die planmäßige Festsetzungsfrist abläuft. Allerdings betrifft im Gegensatz zu Abs. 3 bei Einsprüchen die Hemmung den „gesamten“ Steueranspruch (§ 171 Abs. 3a Satz 2 AO; AEAO zu § 171, Nr. 2a).

► **Übungsfall:**

Fr. Unger (U) gibt ihre ESt-Erklärung 01 in 04 ab. Das FA gibt Fr. U den ESt-Bescheid 01 am 10.12.04 bekannt. Am 10.12.08 gibt das FA der Fr. U einen Korrekturbescheid bekannt, mit dem es die ESt 01 nach § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO um 1.000 € heraufgesetzt hat. Fr. U legt am 3.1.09 zulässigen Einspruch ein mit der Begründung, die Korrektur habe nicht durchgeführt werden dürfen, da eine Korrekturvorschrift nicht anwendbar gewesen sei.

- a) Konnte Fr. U am 3.1.09 noch Einspruch einlegen?
- b) Wann wäre die planmäßige Festsetzungsfrist für die ESt 01 abgelaufen?
- c) Wann läuft sie tatsächlich ab?
- d) Könnte das FA die ESt 01 im Einspruchsverfahren über die 1.000 € hinaus noch (weiter) verbösern (§ 367 Abs. 2 Satz 2 AO)?

► **Lösung:**

- a) Nach § 171 Abs. 3a Satz 1 Halbsatz 2 AO durfte Fr. U die Einspruchsfrist voll ausnutzen und daher am 3.1.09 noch Einspruch einlegen.
- b) Die planmäßige Verjährungsfrist begann mit Ablauf 04 (§ 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO und § 36 Abs. 1 EStG) und endete planmäßig mit Ablauf 08 (§ 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO).
- c) Da Fr. U Einspruch eingelegt hat, läuft die Frist nicht ab, solange über diesen nicht unanfechtbar entschieden worden ist (§ 171 Abs. 3a AO).
- d) Das FA dürfte unter den Voraussetzungen des § 367 Abs. 2 Satz 2 AO die ESt im Einspruchsverfahren auch verbösern, da der Ablauf der Frist für den Steueranspruch



insgesamt gehemmt ist (§ 171 Abs. 3a Satz 2 AO). Der Verböserung könnte sich U nach deren Androhung nur durch Rücknahme des Einspruchs (§ 362 AO) entziehen.

Wer seine ESt-Erklärung jenseits der Fristen des § 149 Abs. 2 AO abgibt, kann sich, falls das FA vor Ablauf der Festsetzungsfrist keinen ESt-Bescheid erlässt, nicht auf Treu und Glauben berufen, wenn er es selbst unterlässt, einen Untätigkeitseinspruch einzulegen oder jedenfalls einen Antrag auf Steuerfestsetzung zu stellen; der Untätigkeitseinspruch führt zu einer AblH nach § 171 Abs. 3a AO.

2.3.5 Ablaufhemmung bei Ermittlungshandlungen (§ 171 Abs. 4 bis 6 AO)

Diese Vorschriften verfolgen den Zweck, dass einmal durchgeführte Ermittlungshandlungen, also der damit verbundene Verwaltungsaufwand, nicht wegen Eintritts der Verjährung vergeblich gewesen sind. Dies gilt

- bei APen (§ 171 Abs. 4 AO),
- bei Prüfungen durch Zoll- oder Steuerfahndung (§ 171 Abs. 5 AO),
- bei Ermittlungshandlungen, die sich auf Auslandsvorgänge beziehen (§ 171 Abs. 6 AO).

Die für die Praxis wichtigsten Fälle sind in § 171 Abs. 4 AO geregelt. Diese Vorschrift geht von zwei unterschiedlichen Sachverhalten aus:

2.3.5.1 Durchführung einer Außenprüfung



PRÜFUNGSHINWEIS

*In der **StB-Prüfung 2016** musste die Festsetzungsverjährung unter Berücksichtigung der AblH des § 171 Abs. 4 AO berechnet werden.*



HINWEIS

*Mit dem sog. „Gesetz zur Umsetzung der DAC 7-Richtlinie“ vom 20.12.2022 (BGBl. I 2022, 2730) hat der Gesetzgeber zur Modernisierung des Steuerverfahrensrechts u.a. die zeitliche Begrenzung der Ablaufhemmung des § 171 Abs. 4 AO neu geregelt, um eine wesentliche Beschleunigung des Verfahrens zu erreichen. Diese – und weitere – Neuregelungen enthält die am 1.1.2023 geltende Fassung der AO bereits, jedoch sind sie nach Art. 97 § 37 Abs. 2 Satz 1 EGAO erstmals auf Steuern anzuwenden, die **nach dem 31.12.2024 entstehen**.*

Wird **vor Ablauf der Festsetzungsfrist** mit einer AP begonnen, so läuft die Festsetzungsfrist für die Steuern, auf die sich die Prüfung erstreckt, nicht ab, bevor die auf Grund der AP ergangenen Bescheide unanfechtbar geworden sind oder nach einer Mitteilung gem. § 202 Abs. 1 Satz 3 AO drei Monate verstrichen sind (AEAO zu § 171, Nr. 3.2.1.). Diese AblH endet jedoch spätestens fünf Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Prüfungsanordnung bekanntgegeben wurde, es sei denn, es greift eine weitergehende AblH nach einer anderen Vorschrift (§ 171 Abs. 4 Satz 3 AO).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Ablaufhemmung bei Außenprüfung – v10152

Da eine **nichtige** – und damit i.S.d. § 124 Abs. 3 AO unwirksame – Prüfungsanordnung keine Rechtswirkung entfaltet, kann sie eine AblH nicht herbeiführen. Anders eine rechtswidrige Anordnung.

Voraussetzung für die Hemmung ist, dass die Prüfung ernsthaft begonnen wurde. Das Erscheinen des Prüfers, das Vorzeigen seines Ausweises, die Übergabe der Prüfungsanordnung allein genügen nicht (AEAO zu § 198, Nr. 1).

► **Beispiel:**

Das FA Landshut stellt im November 08 fest, dass bei sechs Stpfl., die auf dem Prüfungsplan stehen, die Festsetzungsfrist für die ESt 01 Ende 08 abläuft. Daraufhin wird ein Prüfer beauftragt, ab 3.12.08 bei allen sechs Stpfl. mit der Prüfung zu beginnen. Nachdem die Prüfungsanordnungen ergangen sind (§ 196 AO), erscheint der Prüfer bei den Stpfl. noch im Dezember und beginnt die Prüfung. Nachdem er jeweils die Betriebe besichtigt hat, „verschwindet“ er wieder, ohne die Prüfungen zu beenden. Diese führt er dann im Jahre 09 durch. In diesem Jahr ergehen auch die Änderungsbescheide.

*Die AblH des § 171 Abs. 4 AO greift nicht, da der Prüfer nicht ernsthaft mit der Prüfung begonnen hat. **Scheinhandlungen** genügen nicht (siehe AEAO zu § 171, Nr. 3.2.2 Satz 2: „ernsthaft begonnen“). Die Prüfungen begannen damit erst in 09, also nach Ablauf der Festsetzungsfrist.*

Die AblH erstreckt sich nur auf diejenigen Steuern,

- die in der Prüfungsanordnung genannt sind und
- mit deren Prüfung tatsächlich vor Eintritt der Verjährung begonnen wurde.

► **Übungsfall:**

Fr. Uhl hat ihre ESt-Erklärung 01 in 02 abgegeben und wurde im selben Jahr veranlagt. Im Dezember 06 beginnt bei Fr. Uhl eine AP, die sich bis Februar 07 hinzieht. Am 15.4.07 teilt das FA Fr. Uhl mit, dass sich für die ESt 01 keine Änderungen ergäben (§ 202 Abs. 1 Satz 3 AO). Im Juni 07 beantragt Fr. Uhl eine Berichtigung ihres Bescheids 01 zu ihren Gunsten wegen einer offenbaren Unrichtigkeit (§ 129 AO).

Kann Fr. Uhl noch die Berichtigung erreichen, wenn der Bescheid tatsächlich die offenbare Unrichtigkeit enthält?

► **Lösung:**

Die planmäßige Festsetzungsfrist würde mit Ablauf 06 enden (§ 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO, § 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO). Da in 06 bei Fr. Uhl eine Prüfung auch für die ESt 01 begann, griff die AblH des § 171 Abs. 4 AO. Die Frist endete somit nicht vor Ablauf von drei Monaten nach Bekanntgabe der Mitteilung nach § 202 Abs. 1 Satz 3 AO, also nicht vor Ablauf des 15.7.07. Im Juni 07 war daher der Antrag Fr. Uhls noch sinnvoll. Wegen ihres Antrags greift zusätzlich die AblH nach § 171 Abs. 3 AO ein. Damit läuft die Frist nicht ab, bevor über diesen Antrag nicht unanfechtbar entschieden ist.

2.3.5.2 Hinausschieben des Prüfungsbeginns auf Antrag des Steuerpflichtigen

Wird der Beginn der Prüfung auf Antrag des Stpfl. hinausgeschoben (§ 197 Abs. 2 AO), so läuft die Festsetzungsfrist für die Steuern, auf die sich die Prüfung erstrecken sollte, nicht ab, bevor die auf Grund der Prüfung erlassenen Steuerbescheide unanfechtbar geworden sind oder nach Bekanntgabe der Mitteilung nach § 202 Abs. 1 Satz 3 AO drei Monate verstrichen sind (§ 171 Abs. 4 Satz 1 AO). Spätestens fünf Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Prüfungsanordnung bekanntgegeben wurde, endet die AblH, es sei denn, es greift eine weitergehende AblH nach einer anderen Vorschrift (§ 171 Abs. 4 Satz 3 AO). Die Bekanntgabe der Prüfungsanordnung markiert hierbei den Beginn der Berechnung des Fünfjahreszeitraums. Allerdings verlängert sich diese Frist zusätzlich um die Dauer des Hinausschiebens bzw. der Unterbrechung,



wenn auf Antrag des Steuerpflichtigen der Beginn der AP verschoben bzw. die AP unterbrochen wurde (§ 171 Abs. 4 Satz 4 AO).

Die AblH erfasst nur Steuern, auf die sich nach dem Inhalt der Prüfungsanordnung (§ 196 AO) die Prüfung erstrecken sollte.

Ein Antrag auf Hinausschieben des Beginns einer AP, der die AblH auslöst, kann erst angenommen werden, wenn die Finanzbehörde den Prüfungsbeginn festgelegt hat, wobei nach Ansicht des BFH an die Annahme eines VAs, mit dem der voraussichtliche Prüfungsbeginn festgelegt wird, keine hohen Anforderungen zu stellen sein sollen (BFH, Urt. v. 19.5.2016, X R 14/15, BStBl 2017 II, 97).

Stellt der Stpfl. einen Antrag auf Verschiebung des Prüfungsbeginns (§ 197 Abs. 2 AO) wird der Ablauf der Festsetzungsfrist nach § 171 Abs. 4 Satz 1 Alt. 2 AO nur gehemmt, wenn dieser **Antrag für die Verschiebung ursächlich** war. Wird der Beginn der AP dagegen aufgrund eigener Belange des FA hinausgeschoben, läuft die Festsetzungsfrist ungeachtet des Antrags ab. Bei einem vom Stpfl. gestellten Antrag auf zeitlich befristetes Hinausschieben des Beginns der AP entfällt die AblH nach § 171 Abs. 4 Satz 1 Alt. 2 AO rückwirkend, wenn das FA nicht vor Ablauf von zwei Jahren nach Eingang des Antrags mit der Prüfung beginnt. Stellt der Stpfl. während der Zwei-Jahres-Frist einen weiteren Verschiebungsantrag, beginnt die Zwei-Jahres-Frist erneut (BFH, Urt. v. 19.5.2016, X R 14/15, BStBl 2017 II, 97). Die AblH entfällt dagegen nicht, wenn der Stpfl. einen unbefristeten bzw. zeitlich unbestimmten Antrag gestellt hat, also bspw. beantragt hat, wegen einer noch andauernden Vor-Betriebsprüfung zunächst deren Abschluss abzuwarten (AEAO zu § 171, Nr. 3.2.3., Nr. 3.2.3.1 und Nr. 3.2.3.2).

2.3.5.3 Gemeinsame Vorschriften

Die AblH greift nicht ein, wenn eine AP unmittelbar nach ihrem Beginn für die Dauer von mehr als sechs Monaten aus Gründen unterbrochen wird, die das FA zu vertreten hat (§ 171 Abs. 4 Satz 2 AO, siehe auch AEAO zu § 171, Nr. 3.2.5).

► Beispiel:

Die planmäßige Festsetzungsfrist für die USt 01 der Kathi Kabel (K) läuft Ende 06 ab. Am 1.12.06 beginnt bei ihr eine AP, die sich auf zehn Tage erstrecken sollte. Die Prüferin erschien um 13.00 Uhr. Den Rest des Tages verbringt sie mit einer Betriebsbesichtigung, dem Aktenstudium und einem Gespräch mit K. Als sie am Ende des Tages abends nach Hause fährt, verunglückt sie und kann die Prüfung erst ab 15.8.07 zu Ende führen.

*Die Prüfung bei K ist unmittelbar nach ihrem Beginn unterbrochen worden. Die Unterbrechung hat das FA **zu vertreten**, wenn auch **nicht verschuldet**. Der Grund der Verzögerung liegt auf Seiten des FA. Die Unterbrechung dauerte mehr als sechs Monate, so dass die Verjährung eingetreten ist (§ 171 Abs. 4 Satz 2 AO).*

Hätte die Prüferin die AP bereits am 31.5.07 wieder aufgenommen, hätte es sich um die Fortsetzung der am 1.12.06 begonnenen Prüfung gehandelt. Einer neuen Prüfungsanordnung hätte es daher nicht bedurft.

Eine Prüfung ist nicht mehr unmittelbar nach ihrem Beginn unterbrochen, wenn die Prüfungshandlungen nach Umfang und Zeitaufwand gemessen an dem gesamten Prüfungsstoff erhebliches Gewicht oder erste Prüfungsergebnisse gezeitigt haben.

2.3.6 Ablaufhemmung bei Steuervergehen (§ 171 Abs. 7 AO)

Die Vorschrift soll verhindern, dass bei Steuerhinterziehungen (§ 370 AO) oder leichtfertigen Steuerverkürzungen (§ 378 AO) die Festsetzungsverjährung eintritt, obwohl die Strafverfolgungsverjährung bzw. die Frist für die Verfolgung der Steuerordnungswidrigkeit noch nicht abgelaufen ist.

Da diese Fristen idR. kürzer sind als die steuerlichen Festsetzungsfristen nach § 169 Abs. 2 Satz 2 AO, hat diese Hemmung wenig praktische Bedeutung. Eine Anwendung kann sich bei Vorliegen eines besonders schweren Falls der Steuerhinterziehung nach § 370 Abs. 3 Satz 2 AO ergeben, da für diese Fälle nach § 376 Abs. 1 AO eine Strafverfolgungsverjährung von 15 Jahren gilt.

2.3.7 Ablaufhemmung bei vorläufiger Steuerfestsetzung (§ 171 Abs. 8 AO)

Die volle Bedeutung des § 165 AO im Vergleich zur Steuerfestsetzung unter VdN (§ 164 AO) wird vor allem im Lichte des § 171 Abs. 8 AO deutlich.

§ 164 Abs. 4 Satz 1 AO bestimmt nämlich, dass der VdN entfällt, wenn die vierjährige Festsetzungsfrist (§ 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO) abgelaufen ist. Eine entsprechende Vorschrift kennt § 165 AO nicht.

Aus diesem Grunde kann es zweckmäßig sein, vor allem wenn die nach § 165 Abs. 1 AO erforderliche Ungewissheit längere Zeit andauern wird, den Bescheid vorläufig zu erlassen (AEAO zu § 171, Nr. 5).

► **Übungsfall:**

Zwischen den Brüdern Albert und Bernd besteht ein Rechtsstreit vor dem Landgericht München, wem im Jahre 01 Zinsen i.H.v. 120.000 € zugeflossen sind. Da die Parteien die Absicht haben, den Rechtsstreit durch alle Gerichtsstufen zu führen, ist mit einer Streitdauer von mindestens zehn Jahren zu rechnen.

Das FA München berücksichtigt die Zinsen als Einnahmen aus Kapitalvermögen (§ 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG) bei Albert und erlässt in 02 beide Bescheide, auch den Bernds, vorläufig.

Am 5.5.09 erfährt das FA, dass der Rechtsstreit seit Dezember 08 zugunsten Bernds rechtskräftig entschieden ist.

Kann das FA die Bescheide noch ändern?

► **Lösung:**

Das FA hat die ESt-Bescheide rechtsfehlerfrei nach § 165 Abs. 1 Satz 1 AO vorläufig erlassen, da eine objektive Ungewissheit vorlag. Die planmäßige Festsetzungsfrist wäre Ende 06 abgelaufen (§ 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO, § 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO). Soweit es sich um die strittigen Zinsen handelt, kann das FA noch bis zum Ablauf des 5.5.10 beide Bescheide nach § 165 Abs. 2 AO korrigieren (§ 171 Abs. 8 AO). Zur Fristberechnung vgl. § 108 Abs. 1 AO und §§ 187 ff. BGB.

Hätte das FA die Bescheide nach § 164 Abs. 1 AO unter Vorbehalt der Nachprüfung erlassen, so könnte das Urteil steuerlich nicht mehr berücksichtigt werden, da die planmäßige Festsetzungsfrist abgelaufen war.

In den Fällen des § 165 Abs. 1 Satz 2 AO verlängert sich die Frist auf zwei Jahre von dem Zeitpunkt an, zu dem die Ungewissheit beseitigt ist und das FA davon Kenntnis erlangt hat (§ 171 Abs. 8 Satz 2 AO).

2.3.8 Ablaufhemmung bei Anzeigen durch Steuerpflichtige (§ 171 Abs. 9 AO)

Ein Stpfl. hat seine Steuererklärung nach bestem Wissen und Gewissen abzugeben (§ 150 Abs. 2 AO). Bemerkt er vor Ablauf der Festsetzungsfrist, dass ihm ein Fehler unterlaufen ist, hat er diesen beim FA zu berichtigen (§ 153 Abs. 1 AO).

Wenn ein Stpfl. eine Steuerhinterziehung oder leichtfertige Steuerverkürzung begangen hat, kann er der Ahndung wegen dieser Taten entgehen, wenn er **Selbstanzeige** erstattet (so § 371 AO und § 378 Abs. 3 AO). Das FA hat im Anschluss an Anzeigen nach § 171 Abs. 9 AO ein Jahr Zeit, diese zu verwerten.



► **Beispiel:**

Zahnarzt Dr. Mohr wurde in 03 erklärungsgemäß zur ESt 02 veranlagt. Am 2.12.07 erklärt er seinem FA, dass er bei seiner Gewinnermittlung für 02 versehentlich eine Einnahme von 13.080 € nicht berücksichtigt habe.

Die planmäßige Festsetzungsfrist für die ESt endet mit Ablauf 07 (§ 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO, § 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO). Das FA hat nunmehr bis zum 2.12.08 Zeit, die neue Tatsache durch eine Korrekturveranlagung zu berücksichtigen (§ 173 Abs. 1 Nr. 1 AO).

Die AblH nach § 171 Abs. 9 AO schließt den Eintritt der AblH des § 171 Abs. 5 Satz 1 AO nicht aus, wenn

- die Ermittlungen der Steuerfahndung vor dem Ablauf der ungehemmten Festsetzungsfrist beginnen und
- die Steuerfestsetzung auf den Ermittlungen der Steuerfahndung beruht, d.h., dass die Ermittlungen der Steuerfahndung konkret der Überprüfung der nacherklärten Besteuerungsgrundlagen dienen (BFH, Urt. v. 3.7.2018, VIII R 9/16, BStBl II 2019, 122).

2.3.9 Ablaufhemmung bei Folgebescheiden (§ 171 Abs. 10 AO)

Soweit für die Festsetzung einer Steuer ein Feststellungsbescheid, ein Steuermessbescheid oder ein anderer VA bindend ist, endet die Festsetzungsfrist nicht vor Ablauf von zwei Jahren nach Bekanntgabe des Grundlagenbescheids (§ 171 Abs. 10 Satz 1 AO).

Die Vorschrift trägt dem Umstand Rechnung, dass Feststellungserklärungen und Steuererklärungen für damit zusammenhängende Folgesteuern in unterschiedlichen Jahren abgegeben werden können. Ist die Erklärung für den Feststellungsbescheid in einem späteren Jahr abgegeben worden als diejenige für den ESt-Bescheid, so greift ggf. die AblH nach § 171 Abs. 10 Satz 1 AO.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Ablaufhemmung bei Folgebescheiden – v10153

Ist für den Erlass des Grundlagenbescheids eine Stelle zuständig, die keine Finanzbehörde (vgl. § 6 Abs. 2 AO) ist, erlangt das für den Folgebescheid zuständige FA häufig erst spät vom Erlass oder von Änderungen des Grundlagenbescheids Kenntnis. Daher endet die Festsetzungsfrist in diesen Fällen nach § 171 Abs. 10 Satz 2 AO nicht vor Ablauf von zwei Jahren nach dem Zeitpunkt der Kenntniserlangung.

► **Übungsfall:**

Karla Wolf wohnt im Finanzamtsbezirk Starnberg und betreibt im Amtsbezirk Weilheim ihren Gewerbebetrieb. Sie hat ihre ESt-Erklärung 01 in 02 und ihre Feststellungserklärung 01 (§ 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b AO und § 181 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 AO) in 04 abgegeben. Die Veranlagungen erfolgten im Jahr der Abgabe. Im November 08 entdeckt Fr. Wolf in ihrem Feststellungsbescheid eine offenbare Unrichtigkeit (§ 129 AO), die sich zu ihren Ungunsten ausgewirkt hat. Sie beantragt unverzüglich Berichtigung beider Bescheide.

► **Lösung:**

Hier ist zuerst darauf hinzuweisen, dass die Vorschriften über die Festsetzungsverjährung auf Feststellungsbescheide entsprechend anzuwenden sind (§ 181 Abs. 1 und 2 AO).

*Damit begann die **Feststellungsfrist** mit Ablauf 04 (§ 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO, § 181 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 AO) und endete planmäßig mit Ablauf 08.*

Da Fr. Wolf ihren Antrag auf Berichtigung des Grundlagenbescheids gestellt hat, greift nunmehr die AblH des § 171 Abs. 3 AO ein. Die Feststellungsfrist läuft nicht ab, bevor über diesen Antrag unanfechtbar entschieden ist.

Die planmäßige Festsetzungsfrist für den ESt-Bescheid 01 wäre Ende 06 abgelaufen (§ 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO, § 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO).

Nunmehr findet jedoch, soweit die Berichtigung der offenbaren Unrichtigkeit im Grundlagenbescheid greift, die AblH des § 171 Abs. 10 Satz 1 AO Anwendung. Ergeht irgendwann der berichtigte Grundlagenbescheid, dann hat das FA ab Bekanntgabe (§ 122 Abs. 2 AO) noch zwei Jahre Zeit, die Folgeänderung im ESt-Bescheid durchzuführen (§ 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO).



HINWEIS

Beachten Sie im vorstehenden Übungsfall die unterschiedliche Terminologie:

- **Festsetzungsfrist** hinsichtlich der **ESt-Festsetzung**
- **Feststellungsfrist** hinsichtlich der gesonderten **Gewinnfeststellung**

Die AblH des § 171 Abs. 10 Satz 1 AO wird im Verhältnis vom ESt-Bescheid zum **Zinsbescheid** (§ 233a AO) durch die speziellen Regelungen in § 239 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 AO verdrängt. Ergeht aber ein **Zinsbescheid als Folgebescheid** eines **Zins-Grundlagenbescheids**, endet die Festsetzungsfrist für den Zinsbescheid nach § 171 Abs. 10 Satz 1 AO nicht vor Ablauf von zwei Jahren nach Bekanntgabe des Zins-Grundlagenbescheids (BFH, Urt. v. 16.1.2019, X R 30/17, BStBl II 2019, 362).

2.3.10 Ablaufhemmung bei Datenübermittlung nach § 93c AO (§ 171 Abs. 10a AO)

Erlangen Finanzbehörden Daten des Stpfl. i.S.d. § 93c AO innerhalb von sieben Kalenderjahren nach dem Besteuerungszeitraum oder dem Besteuerungszeitpunkt von den mitteilungspflichtigen Stellen, haben sie zwei Jahre Zeit zur Auswertung der übermittelten Daten (§ 171 Abs. 10a AO).

2.3.11 Ablaufhemmung bei fehlender (gesetzlicher) Vertretung (§ 171 Abs. 11 und 12 AO)



PRÜFUNGSHINWEIS

In der verfahrensrechtlichen Klausur der **StB-Prüfung 2017** musste das mögliche Vorliegen der AblH des § 171 Abs. 12 AO erkannt und deren Tatbestandsmerkmale geprüft werden.

Es kommt vor, dass der Adressat eines Steuerbescheids in seiner **Geschäftsfähigkeit eingeschränkt** ist (§§ 104 ff. BGB), ohne dass ein gesetzlicher Vertreter vorhanden ist (§ 171 Abs. 11 AO). Fehlt ein gesetzlicher Vertreter, dem der Steuerbescheid bekannt gegeben werden kann (§ 34 AO, § 79 Abs. 1 Nr. 1 u. 2 AO), endet nach § 171 Abs. 11 AO die Festsetzungsfrist nicht vor Ablauf von sechs Monaten nach dem Zeitpunkt, in dem die Person unbeschränkt geschäftsfähig wird oder der Mangel der Vertretung aufhört.

Eine vergleichbare Situation ergibt sich, wenn sich die Steuer gegen einen **Nachlass** richtet und für den Nachlass keine verantwortliche Person zur Verfügung steht, z.B. wenn der (wahre) Erbe die Erbschaft noch nicht angenommen hat (§ 171 Abs. 12 AO).

► Übungsfall:

Für Tante Emma wurde die ESt 02 in 03 festgesetzt. Im Jahre 07 erfährt das FA von steuererhöhenden neuen Tatsachen und will die ESt heraufsetzen (§ 173 Abs. 1 Nr. 1 AO).



Es stellt im November 07 fest, dass Tante Emma schon im Mai 07 verstorben ist und die Erben noch nicht ermittelt sind. Im Mai 08 wird ein Nachlasspfleger bestellt (§ 1960 Abs. 2 BGB). Wie lange kann das FA noch korrigieren?

► **Lösung:**

Die planmäßige Festsetzungsfrist für die ESt 02 würde 07 enden (§ 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO, § 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO). Allerdings hat das FA vor Mai 08 keinen Inhaltsadressaten für den Steuerbescheid. Nach § 171 Abs. 12 AO endet die Frist nicht vor Ablauf von sechs Monaten, nachdem dieser Mangel beseitigt ist. Die Frist endet im November 08.

2.3.12 Ablaufhemmung bis zum Eintritt der Zahlungsverjährung eines etwaigen Erstattungsanspruchs (§ 171 Abs. 14 AO)

Nach § 171 Abs. 14 AO endet die Festsetzungsfrist für einen Steueranspruch nicht, „soweit“ die Zahlungsverjährungsfrist (§ 228 AO) für den damit zusammenhängenden Erstattungsanspruch aus § 37 Abs. 2 AO noch nicht abgelaufen ist (AEAO zu § 171, Nr. 8). Andernfalls könnte eine tatsächlich entstandene und gezahlte Steuer zurückgefordert werden, weil die ursprüngliche Festsetzung unwirksam ist (z.B. wegen eines Bekanntgabefehlers) und eine neue Festsetzung wegen Ablaufs der Festsetzungsfrist unterbleiben müsste.

2.3.13 Ablaufhemmung nach § 171 Abs. 15 AO

Die AblH des § 171 Abs. 15 AO bewirkt einen Gleichlauf der Hemmung der Festsetzungsfristen beim Steuerentrichtungspflichtigen und beim Steuerschuldner. Der Erlass eines Haftungsbescheids bleibt bis zum Ablauf der für den Steuerentrichtungspflichtigen geltenden Festsetzungsfrist zulässig, so dass sich der Steuerentrichtungspflichtigen nicht seiner Haftung dadurch entziehen kann, dass er etwa den Abschluss einer Außenprüfung bis zum Eintritt der Festsetzungsverjährung beim Steuerschuldner hinauszögert (BT-Drs. 17/11220, 42).

2.3.14 Sonstige Fälle von Ablaufhemmungen



HINWEIS

Es sei noch darauf hingewiesen, dass auch in anderen gesetzlichen Vorschriften AblHn enthalten sind. **Beispiele** finden sich in § 174 AO bei widerstreitenden Festsetzungen und in § 10d EStG beim Verlustabzug.

2.4 Wahrung der Festsetzungsfrist

§ 169 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 AO bestimmt, dass die Festsetzungsfrist gewahrt ist, wenn der Bescheid vor Ablauf der Frist das FA verlassen hat.

► **Beispiel:**

Das FA Bonn stellt Ende Dezember 08 fest, dass die Festsetzungsfrist für die ESt 03 des Bäckermeisters Hanke abläuft. Es will noch vorher einen nach § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO geänderten Bescheid 03 bekannt geben. Dieser geht am 28.12.08 zur Post und erreicht Hanke am 2.1.09.

Die Festsetzungsfrist war am Tage des Ausgangs des Änderungsbescheids beim FA Bonn noch nicht abgelaufen. Ohne Bedeutung ist nach dem Wortlaut des § 169 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 AO, dass der Bescheid Hanke erst nach Ablauf der Frist erreichte.

Der Bescheid muss dem Empfänger jedoch nach Fristablauf tatsächlich zugegangen sein (AEAO zu § 169, Nr. 1). Er muss vom örtlich und sachlich zuständigen FA erlassen und richtig adressiert worden sein. Übermittlungsfehler können gegebenenfalls geheilt werden.

3. Festsetzungsverjährung bei gesonderten Feststellungen

Wie sich aus § 181 Abs. 1 Satz 1 AO ergibt, gelten die Vorschriften für die Festsetzungsverjährung auch für gesonderte Feststellungen.

3.1 Beginn der Feststellungsfrist

Die Feststellungsfrist unterliegt immer der AnlH nach § 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO, da für Feststellungen entsprechende Erklärungen abzugeben sind (§ 181 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 AO).

3.2 Dauer der Feststellungsfrist

Für die Dauer gelten die bekannten Fristen von vier, fünf oder zehn Jahren (§ 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 AO). Ebenso gelten die AblHen des § 171 AO sinngemäß.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Festsetzungsverjährung bei gesonderten Feststellungen – v10154

Zusätzlich sieht **§ 181 Abs. 5 AO** bei Eintritt der Festsetzungsverjährung eine weitere Besonderheit vor, die speziell für Feststellungen von Bedeutung sein kann. Im Gegensatz zu § 171 Abs. 10 Satz 1 AO regelt § 181 Abs. 5 AO Fälle, in denen die Erklärung zur Gewinnfeststellung früher abgegeben wurde als die Erklärung für die Folgesteuer. Damit bewirkt die Vorschrift keine klassische Ablaufhemmung (BFH, Urt. v. 31.10.2000, VIII R 14/00, BStBl. II 2001, 156), sondern bewirkt, dass bei Auseinanderfallen von Feststellungs- und Festsetzungsverjährung dennoch die zutreffende Steuerfestsetzung erfolgen kann.

► Beispiel:

Die Alfons Mayr KG gibt die Feststellungserklärung für 01 in 03 ab. Der Gesellschafter Mayr gibt seine ESt-Erklärung 01 in 02 ab. Der Gesellschafter Huber gibt seine ESt-Erklärung 01 in 04 ab. Das FA will im Mai 08 den Feststellungsbescheid nach § 129 AO berichtigen.

Die Feststellungsfrist beginnt mit Ablauf 03 und endet mit Ablauf 07 (§ 181 AO, § 170 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO, § 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO).

*Die Festsetzungsfrist für die ESt des Mayr ist bereits mit Ablauf 06 abgelaufen (§ 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO, § 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO). Die Festsetzungsfrist für Huber endet planmäßig mit Ablauf 08. Nach dem Wortlaut des § 181 Abs. 5 AO kann der Feststellungsbescheid noch ergehen, da zumindest die Folgesteuer **eines** Gesellschafters noch nicht verjährt ist. Der Feststellungsbescheid kann aber nur noch für die Korrektur des ESt-Bescheids des Huber verwendet werden (siehe auch AEAO zu § 181, Nr. 1.1 u. 1.2).*

Ein unter VdN (§ 164 AO) stehender Feststellungsbescheid kann aber nach Ablauf der Feststellungsfrist wegen des damit verbundenen Wegfalls des VdN nach § 164 Abs. 4 Satz 1 AO nicht mehr nach § 164 Abs. 2 AO geändert werden, da dies mit dem Zweck der Verjährungsvorschriften, Rechtsfrieden zu schaffen, nicht zu vereinbaren wäre (BFH, Urt. v. 29.11.2017, II R 52/15, BStBl II 2018, 419). Ein Wiederaufleben des VdN entgegen § 164 Abs. 4 AO und der Änderungsmöglichkeit nach § 164 Abs. 2 AO wird durch § 181 Abs. 5 AO nicht bewirkt (BFH, Urt. v. 29.11.2017, II R 52/15, BStBl II 2018, 419, sowie BFH, Urt. v. 11.11.2014, I R 46/13, BFH/NV 2015, 353).

4. Festsetzungsverjährung für Steuermessbescheide

Gemäß § 184 Abs. 1 Satz 3 AO finden auf Grund- und Gewerbesteuerermessbescheide die Vorschriften über die Durchführung der Besteuerung **sinngemäß** Anwendung. Daraus folgt, dass auf diese Bescheide auch die Vorschriften über die Festsetzungsverjährung anzuwenden sind.



X. ÜBUNGSFALL

Die Arn KG besteht aus dem Komplementär Arn und den Kommanditisten Berger, Cohn und Dorner. Die KG hat ihren Sitz in Augsburg. Arn wohnt in Fürstenfeldbruck, Berger in Bonn, Cohn in Coburg und Dorner in Düsseldorf. Die Gesellschafter sind zu gleichen Teilen am Gewinn bzw. Verlust der KG beteiligt. In der Feststellungserklärung für das Jahr 14 hat die Gesellschaft einen Gewinn von 200.000 € erklärt, den das FA Augsburg-Stadt mit Feststellungsbescheid vom 17.8.15 in gleicher Höhe festgestellt hat. Der wirksam bekanntgegebene Bescheid erging endgültig und wurde bestandskräftig.

Im Januar 16 fand bei der KG eine AP statt (§ 193 Abs. 1 AO), bei der auch der Gewinn des Jahres 14 nachgeprüft wurde. Der Prüfer stellte fest, dass die Gesellschaft eine Einnahme i.H.v. 22.000 € im Jahr 14 versehentlich nicht verbucht hatte.

Im April 16 hatte das FA Fürstenfeldbruck den ESt-Bescheid des Arn für 14 trotz Vorliegens der Steuererklärung noch nicht erlassen.

Das FA Bonn-Innenstadt hatte Berger endgültig zur ESt 14 veranlagt.

Das FA Coburg hatte Cohn zur ESt 14 veranlagt. Der Bescheid war allerdings unter Vorbehalt der Nachprüfung ergangen.

Das FA Düsseldorf-Mitte hatte für Dorner den ESt-Bescheid für 14 erlassen. Da Dorner mit seinem Bruder vor dem Landgericht Düsseldorf einen Rechtsstreit führte, wem in 14 ausgezahlte Zinsen aus einem Darlehen zuzurechnen seien, hatte das FA die Zinsen bei keiner Partei berücksichtigt, die Bescheide für Dorner und seinen Bruder jedoch insoweit vorläufig erlassen.

AUFGABEN

- a) Wer war verpflichtet, für die KG die Steuererklärung abzugeben?
- b) Nach welcher Vorschrift wird das FA Augsburg-Stadt den Feststellungsbescheid korrigieren?
- c) Wie wird der Tenor (= Entscheidungsformel) des Korrekturbescheids lauten?
- d) An wen wird es den Feststellungsbescheid bekannt geben?
- e) Nach welchen Vorschriften werden die Finanzämter Fürstenfeldbruck, Bonn-Innenstadt, Coburg und Düsseldorf-Mitte die Folgebescheide ändern?



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall VerfR 05 – v13136

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL		Punkte	
		Soll	Ist
a)	Bei der Verpflichtung, Erklärungen für einheitliche und gesonderte Gewinnfeststellungen abzugeben, ist zu differenzieren: - Für Feststellungserklärungen, die vor dem 1.1.2024 einzureichen sind (Art. 97 § 39 Abs. 1 EGAO; AEAO zu § 181, Nr. 3) ergibt sich die Pflicht aus § 149 AO i.V.m. § 181 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1, 2 Nr. 1, Nr. 4 AO a.F. Nach Nr. 1 der Vorschrift ist jeder Feststellungsbeteiligte zur Abgabe verpflichtet. Darüber hinaus ist nach § 181 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 AO a.F. und § 34 Abs. 1 AO insbesondere der Geschäftsführer zur Abgabe verpflichtet. Dies war der Komplementär Arn (§ 161 Abs. 2 HGB a.F., § 114 Abs. 1 HGB a.F. und § 125 Abs. 1 HGB a.F.). - Für Feststellungserklärungen, die nach dem 31.12.2023 einzureichen ist (Art. 97 § 39 Abs. 1 EGAO; AEAO zu § 181, Nr. 3) ist zur Erklärungsabgabe verpflichtet <i>vorrangig</i> die KG als rechtsfähige Personenvereinigung (§ 14a Abs. 2 Nr. 2 AO i.V.m. § 149 AO, § 181 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 Buchst. a Alt. 1 AO), die hierbei von ihren Geschäftsführern vertreten wird (§ 161 Abs. 2 HGB, § 116 Abs. 1 HGB und § 124 Abs. 1 HGB i.V.m. § 34 Abs. 1 Satz 1 AO), bzw. <i>nachrangig</i> jeder Feststellungsbeteiligte (§ 14a Abs. 2 Nr. 2 AO i.V.m. § 149 AO, § 181 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 Buchst. a Alt. 2 AO). >>> HINWEIS <i>Zur Anpassung an die neue Fassung des § 181 AO hat der Gesetzgeber einen Übergangszeitraum vorgesehen: Wird die Feststellungserklärung für eine rechtsfähige Personenvereinigung (§ 14a Abs. 2 AO) nach dem 31.12.2023 und vor dem 1.1.2026 durch eine Person im Sinne des § 181 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 oder 4 AO a.F. abgegeben, ist die rechtsfähige Personenvereinigung von ihrer Erklärungspflicht nach § 181 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 Buchst. a AO befreit.</i>	1	
b)	Für die Korrektur von Feststellungsbescheiden gelten die Vorschriften für Steuerbescheide (§ 181 Abs. 1 AO). Da der ursprüngliche Bescheid endgültig ergangen war, scheidet eine Korrektur nach § 164 Abs. 2 AO aus. Zu prüfen ist allerdings eine Korrektur wegen neuer Tatsachen (§ 173 Abs. 1 Nr. 1 AO). Die nicht verbuchte Einnahme i.H.v. 22.000 € ist ein konkreter Lebenssachverhalt, der auf die Höhe des festgestellten Gewinnes Einfluss hat. Diese Tatsache ist neu, da sie dem zuständigen Bearbeiter bei Abschluss der Willensbildung nicht bekannt war. Das FA wird den Bescheid nach § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO ändern.	1	



c)	Der Tenor (= Entscheidungsformel) des Feststellungsbescheids wird verkürzt lauten: „Der Gewinn der Arn-KG für das Jahr 14 wird auf 222.000 € festgestellt. Davon entfallen auf Arn, Berger, Cohn und Dorner je 55.500 €.“	1	
d)	Der Feststellungsbescheid richtet sich an die Feststellungsbeteiligten und nicht an die Gesellschaft (§ 179 Abs. 2 Satz 1 AO; AEAO zu § 122, Nr. 2.5.1). Bei gesondert und einheitlichen Feststellungsbescheiden soll jedoch der Verwaltungsaufwand minimiert werden. Die Übermittlung an die KG als rechtsfähige Personenvereinigung i.S.d. § 14a Abs. 2 Nr. 2 AO richtet sich nach den Regeln des § 183 AO. Dabei sind alle Verwaltungsakte und Mitteilungen, die nach der AO und den Steuergesetzen mit der gesonderten und einheitlichen Feststellung zusammenhängen, grundsätzlich der rechtsfähigen Personenvereinigung bekannt zu geben (§ 183 Abs. 1 Satz 1 AO); es bedarf also keiner Bestimmung eines gemeinsamen Empfangsbevollmächtigten. Bei der Bekanntgabe an die KG hat das FA darauf hinzuweisen, dass die Bekanntgabe mit Wirkung für und gegen alle Feststellungsbeteiligten erfolgt (§ 183 Abs. 1 Satz 2 AO).  HINWEIS <i>§ 183 AO ist ab dem 1.1.2024 in allen offenen Fällen (d.h. auch für zurückliegende Feststellungszeiträume) anzuwenden (AEAO zu § 183, Nr. 7). Jedoch können die in § 183 Abs. 1 AO genannten Verwaltungsakte und Mitteilungen während einer Übergangszeit in den Kalenderjahren 2024 und 2025 allerdings auch noch dem bisher bestellten Empfangsbevollmächtigten (§ 183 AO a.F.) wirksam bekannt gegeben werden (Art. 97 § 39 Abs. 3 EGAO). Insofern hat das FA während der Übergangszeit ein Wahlrecht bei der Bekanntgabe.</i> Entscheidet sich das FA für die Bekanntgabe nach § 183 AO a.F., richtet sich die Übermittlung nach § 183 Abs. 1 AO a.F. Da die KG einen Empfangsbevollmächtigten nicht bestimmt hat, regelt sich die Übermittlung nach § 183 Abs. 1 Satz 2 AO a.F. Danach ist der Bescheid dem zivilrechtlichen Geschäftsführer Arn mit Wirkung für alle Beteiligten zu übermitteln. Auf diese Wirkung ist im Bescheid hinzuweisen (§ 183 Abs. 1 Satz 5 AO a.F.).  HINWEIS <i>Fehlt der Hinweis nach § 183 Abs. 1 Satz 5 AO a.F., so kann er in einem Ergänzungsbescheid (§ 179 Abs. 3 AO) nachgeholt werden (AEAO zu § 179, Nr. 2 Abs. 2).</i>	1	
e)	Sobald die Wohnsitzfinanzämter der Feststellungsbeteiligten die Gewinnmitteilung des Betriebsfinanzamts Augsburg-Stadt erhalten haben, prüfen sie mögliche Korrekturen der Folgebescheide. Da das FA Fürstenfeldbruck den Erstbescheid noch nicht erlassen hat, wird es, wenn alle Besteuerungsgrundlagen ermittelt sind, den Erstbescheid erlassen und dabei auch den neuen Feststellungsbescheid für Arn berücksichtigen. Einer Korrekturvorschrift bedarf es nicht.	1	

	Berger war vom FA Bonn-Innenstadt endgültig zur ESt veranlagt worden. Nunmehr hat sich der Grundlagenbescheid für den Folgebescheid (= ESt-Bescheid) geändert. Dieser ist gem. § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO so zu korrigieren, dass er der Änderung des Grundlagenbescheids Rechnung trägt.	1	
	Das FA Coburg hatte Cohn unter Vorbehalt der Nachprüfung (§ 164 Abs. 1 AO) veranlagt. Es wird die Gewinnmitteilung im Rahmen von § 164 Abs. 2 AO berücksichtigen.  HINWEIS <i>Den Vorbehalt der Nachprüfung kann das FA Coburg aufrechterhalten. Da nur die KG, aber nicht Cohn geprüft wurde, gilt bezüglich des ESt-Bescheids § 164 Abs. 3 Satz 3 AO nicht.</i> Das FA Coburg kann den ESt-Bescheid aber auch nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO ändern (vgl. die Ausführungen bzgl. Berger).	1	
	Der ESt-Bescheid für Dorner ist vorläufig (§ 165 Abs. 1 Satz 1 AO). Die Vorläufigkeit erstreckt sich nur auf die strittigen Zinsen. Im Übrigen ist der Bescheid endgültig. Er kann nur geändert werden, wenn eine Korrekturvorschrift eingreift. Eine solche ist wie bei Berger § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO.	1	
	GESAMTPUNKTZAHL	9	



HABEN SIE ANREGUNGEN?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!